

جامعة الجزائر - 1 - بن يوسف بن خدة

كلية الحقوق - سعيد حمدين -

رئيس اللجنة العلمية

لل قانون العام

أ/د بن الزين محمد الأمين

رئيس اللجنة العلمية

لل قانون العام

أ/د بن الزين محمد الأمين



محاضرات

في

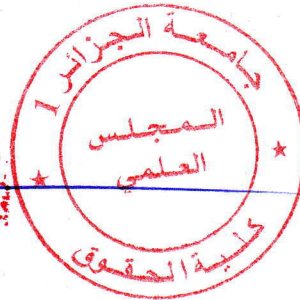
منهجية البحث العلمي

من اعداد الدكتورة كباب مباركة

استاذة محاضرة ب

رئيس المجلس العلمي

أ/د عمر جوري



السنة الجامعية 2021-2022

جامعة الجزائر - 1 - بن يوسف بن خدة
كلية الحقوق - سعيد حمدين -

محاضرات

في

منهجية البحث العلمي

من اعداد الدكتورة كباب مباركة
استاذة محاضرة ب

السنة الجامعية 2021-2022

مقدمة

إذا كان البحث العلمي المحرك الأساسي للتنمية فإن المنهجية هي عموده الفقري فليس هناك بحث علمي دون منهج دقيق يتناول دراسة المشكلة ويحدد أبعادها و جوانبها ومسبباتها، إذ لا بد من طريقة عقلانية تتبع لتقصي الحقائق وإدراك المعارف وترتيب الأفكار للتوصل إلى نتائج معرفية جديدة و مقبولة، فهناك علاقة بين الفكر والمنهج حيث يؤثر هذا الأخير على الفكر في أعداد البحوث بمختلف أنواعه.

لقد أولت الدول المتقدمة رعاية فائقة للبحث العلمي ومناهجه وطرقه وأساليبه وأدواته، وعملت كثيرا في سبيل تطويره، حيث أصبحت منهجية البحث العلمي مادة دائمة تدرس على مستوى المعاهد والجامعات باعتبارها أساس تكوين الباحث وتقويمه وإرشاده وإعداداته من الناحية العلمية إعدادا سليما.

أما البلدان النامية فيتفاوت إدراكها لمدى أهمية البحث العلمي تبعا لنموها الحضاري، فالفجوة لا تزال واسعة بينها وبين الدول المتقدمة في هذا الميدان.

وعليه لا بد لهذه الدول أن تعطي للبحث العلمي أهمية خاصة ، وأن تساهم في إجراء بحوثها بالاعتماد على الذات عن طريق توفير مستلزمات البحث وأدواته وتوفير المناخ الذي يمكن الباحث من الاهتمام بأبحاثه والقيام بها على الوجه المطلوب.¹

وعليه فلقد ارتأينا إلى إعداد هذه المطبوعة المتعلقة بالأسس العلمية لكتابة المذكرات والرسائل، لتكون تحت تصرف الطالب على مستوى الماستر والدكتوراه.

¹ عبد الغني معوض ، أحمد الخصري ، الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير و الدكتوراه ، المكتبة الأنجلو-مصرية ، القاهرة ، 1992 ، ص6، 7.

على اعتبار أن الرسالة العلمية الجامعية عمل علمي يتقدم به الباحث للحصول على درجة علمية معينة أو لاستكمال متطلبات الحصول على هذه الدرجة، فيجب أن يراعى فيها تطبيق القواعد الفنية والتنظيمية والشكلية، وإتباع طريقة ومنهجية محددة لتنظيم الرسالة العلمية وتنسيقها. كما حاولنا معالجة التطبيقات العملية للمنهجية في العلوم القانونية، من خلال تسليط الضوء على تمارين غالبا ما يجد طلبة القانون صعوبة في تطبيقها، وهي التعليق على قرارات قضائية، التعليق على نصوص قانونية، و منهجية حل الاستشارة القانونية .

انطلاقا مما سبق ذكره قسمنا دراستنا المتعلقة بمنهجية العلوم القانونية إلى ثلاثة فصول تناولنا البحث العلمي و مناهجه في (الفصل الأول) ، أما (الفصل الثاني) فخصصناه لقواعد ومراحل البحث العلمي ، وأخيرا نقوم بالتطبيقات العملية للمنهجية في العلوم القانونية والمتمثلة في التعليق على النصوص القانونية والقرارات القضائية ومنهجية حل الاستشارات القانونية (الفصل الثالث) .

الفصل الأول :

البحث العلمي ومناهجه

نتطرق في هذا الفصل الى مفهوم البحث العلمي والباحث العلمي في (المبحث الأول) ثم التطرق الى مختلف المناهج التي يعتمد عليها هذا الاخير. (المبحث الثاني)

المبحث الأول : مفهوم البحث العلمي و الباحث

نتناول في هذا المبحث مفهوم البحث العلمي (المطلب الأول) ، ثم نتطرق الى دراسة الباحث العلمي (المطلب الثاني)

المطلب الأول : مفهوم البحث العلمي

سنحاول تحديد مفهوم البحث العلمي من خلال تحديد تعريفه (الفرع الأول) ، وتحديد خصائصه (الفرع الثاني) ، وأهميته (الفرع الثالث).

الفرع الأول : تعريف البحث العلمي

عبارة البحث العلمي تتكون من كلمتين الأولى هي "بحث"، و تعني لغة " التفتيش والطلب وتقصي حقيقة أو أمر من الامور" ، أو هو " بذل الجهد في موضوع ما، وجمع المسائل التي تتصل به"، وهو العنصر المادي للبحث، أي ذلك الجهد الجسدي أو الفكري أو الذهني الذي يستهلك في البحث عن شيء يلبي حاجة ما قد تكون معروفة أو مفترضة، حقيقية أو خيالية .

وأما التعريف الاصطلاحي فقد تعددت التعاريف التي أعطيت للبحث ،حيث عرفه بعض الفقهاء أنه "التقصي والتحري أو السؤال والاستفسار عن شيء أو موضوع ذو أهمية معينة لدى الباحث"¹، ويعني أيضا " التفتيش والتنقيب عن حقيقة ما، وتقصيها من مصادرها بهدف الوصول إلى حقيقة من الحقائق ، وهو غاية البحث وهدفه، وأن الوصول إلى هذه الحقيقة والمأمولة من وراء عملية البحث تتطلب الرجوع إلى مصادرها والاطلاع على مضامينها، ومن تم نشرها بين الناس حتى تعم الفائدة و يستفيد المهتمون بها "².

أما الكلمة الثانية هي " علمي " نسبة إلى العلم الذي يعني " جزء من المعرفة يتضمن الحقائق والمبادئ والقوانين والنظريات والمعلومات الثابتة المنسقة والمصنفة، والطرق والمناهج العلمية الموثوق بها لمعرفة واكتشاف الحقيقة بصورة يقينية "³.

تعددت التعاريف التي أعطيت للبحث العلمي، وهي لا تخرج عن إطارها العام باعتبار البحث العلمي هو استقصاء، وهو التحري المنظم بشكل دقيق والهادف للكشف عن حقائق الأشياء، علاقاتها ببعضها البعض، وبأنه "وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل مشكلة محددة عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي تتصل بهذه المشكلة "⁴.

¹ عمار عوابدي ،مناهج البحث العلمي و تطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية و الادارية ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2002.

² راجع التعريف اللغوي و الاصطلاحي في محاضرات عبد المنعم النعيمي ، محاضرات في منهجية العلوم القانونية (تقنيات البحث العلمي) ، جامعة الجزائر 1 ، 2017 ، ص3

³ عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 6 ..

⁴ راجع هذه الاختلافات في كتاب محمد عبيدات ، محمد أبو نصار ، عقله مبينين ، منهجية البحث العلمي، دار وائل للنشر ، عمان 1999، ص4

فالبحث العلمي هو نشاط علمي يتقدم به الباحث لحل أو محاولة حل مشكلة قائمة أو لفحص موضوع معين أو إضافة أمور جديدة للمعرفة الانسانية، فهو تحرك من المعلوم إلى المجهول بصورة منطقية بهدف اكتشاف حقائق جديدة .

يتبين من خلال التعاريف السابقة للبحث العلمي أنها تشترك في النقاط التالية :

يختبر المعارف والعلاقات التي يتوصل إليها بعد فحصها و التأكد منها

يقوم على التحري والاستقصاء والتفتيش والتنقيب وهو محاولة منظمة هادفة الى زيادة المعرفة و توسيع دائرتها بتتبع منهاج معين .

- فهو يشمل جميع ميادين الحياة وجميع ظواهرها ومشكلاتها من أجل الوصول إلى معارف وحقائق جديدة .

أما كلمة " منهج " فهي ترجمة لكلمة méthode بالفرنسية، وهي حسب المعجم الفلسفي "وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة".

وخلاصة لما سبق فإن المنهج العلمي يمكن تعريفه بأنه "تحليل منسق وتنظيم للمبادئ والعمليات العقلية التجريبية والتي توجه بالضرورة البحث العلمي" والمنهج العلمي بهذا المعنى يستخدم أداة منهجية غاية الأهمية ، وهي التحليل بصفات منطقية مثل الاتساق و الضرورة ، والتحليل لا يتوقف عند الالمام بهذه المبادئ ، ولكنه يبحث من بينها عن الأكثر بساطة و ضرورة و يحذف المتكرر أو المشتق من غيره من المبادئ ، كما يمتد التحليل إلى مجموعة العمليات العقلية و التجريبية ¹.

وعليه فإن المنهج العلمي هو طائفة من القواعد المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم، وهي تعني أيضا فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار إما من أجل

¹ عبود عبد الله العسكري ، منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية ، مرجع سابق ، ص 1 .

الكشف عن الحقيقة حين نكون جاهلين بها أو من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون عارفين بها.

فالمنهج العلمي إذن هو طريقة للتفكير والبحث يعتمد عليها في تحصيل المعرفة العلمية الصادقة و الثابتة والشاملة حول الظاهرة، وأما الفكر المنهجي فهو الفكر المنظم وفقا لقواعد عقلانية محكمة تهدف إلى شرح الظواهر المستعصية وإدراك ما الحقائق لتوسيع دائرة المعارف الانسانية.

أما بالنسبة لتعريف البحث العلمي القانوني فهو التقصي المنظم والدقيق والشامل لجميع المعلومات ذات الصلة بالمسألة القانونية، حيث يستند الباحث القانوني المتخصص إلى الطريقة العلمية المتعارف عليه وهي القواعد والخطوات التي تمثل قوام منهج البحث العلمي، والتي تكتسب بموجبها المعرفة القانونية ،وتتضمن حلولاً للمشكلة القانونية المطروحة، والتي يمكن الاستفادة منها تشريعياً في سن القوانين والتشريعات، وقضائياً في تمكين القاضي من فهم النصوص القانونية بشكل أوضح وإصدار قراراتهم وأحكامهم على نحو يخدم العدالة ،امكانية تعميم نتائج البحث العلمي ونقلها للغير والاستفادة منها في الاجابة على اشكاليات مشابهة أو مماثلة لها.¹

أما كلمة " منهجية " يعنى العلم الذي يبين كيف يقوم الباحث ببحثه، وهي الطريقة التي يجب أن يسلكها الباحث منذ عزمه على البحث و تحديد موضوع بحثه حتى الانتهاء منه، فهي مجموعة التقنيات التي تساعد في بحثه ، والغرض من المنهجية تعليم الطالب البحث العلمي و تنمية الروح العلمية فيه ، و تسهيل مهمة البحث ، و تجنبه ضياع جهده ووقته هدرا .

¹ عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي، الطبعة الثالثة، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1977 ، ص 3 .

الفرع الثاني : خصائص البحث العلمي

يتسم البحث العلمي ب عدة سمات فهو بحث منظم ومضبوط كما يتسم بالموضوعية كما يتسم بالموضوعية وبالتبسيط بالإضافة الى عدة سمات أخرى و هذا ما سوف يتم التطرق اليه فيما يلي :

اولا : البحث العلمي بحث منظم و مضبوط :

يعتبر البحث العلمي بحث مرتكز على نشاط عقلي ،منظم ودقيق وممنهج

ثانيا : الموضوعية

بمعنى أن خطوات البحث العلمي جميعها قد تم تنفيذها بشكل موضوعي وليس شخصي ذاتي متحيز، بحيث يكون وصول الباحث إلى النتائج بعيدا عن مشاعره ، من خلال ابتعاده عن كل تزمّت و تشدد لآرائه و مشاعره الشخصية عند معالجة الظاهرة والقضية موضوع البحث ، كما لابد للباحث من عدم تشويه النتائج التي تم التوصل إليها لخدمة أغراض شخصية للباحث.¹

ثالثا: أن يكون للبحث العلمي هدف محدد ودقيق

تعد هذه الخاصية من أهم الخصائص التي يتميز بها أي بحث علمي، إذ لابد أن يكون للبحث العلمي غاية أو هدف من وراء انجازه ،وهو عامل أساسي يساعد على

¹ محمد عبيدات ، محمد أبو نصار ، عاقلة مبيضين ، منهجية البحث العلمي، دار وائل للنشر ، عمان 1999، ص 8.

تسهيل خطوات البحث العلمي و اجراءاته، و يساهم في سرعة انجاز البحث و الحصول على المعلومات الملائمة، يعزز النتائج التي يمكن الحصول عليها باختصار.¹

وعليه فالهدف المحدد يساعد الباحثين على تبني المنهجية العلمية السليمة والمناسبة لهذا الموضوع أو ذاك، وصولاً إلى الأسباب و النتائج لحل المشكلة موضوع الاهتمام.

رابعاً: التبسيط والاختصار

يقصد بالتبسيط والاختصار التبسيط المنطقي في معالجة موضوع البحث العلمي أو التناول المتسلسل للأهم ثم للأقل أهمية، ذلك أنه من المعروف أن البحث العلمي يتطلب الكثير من الجهد والوقت والتكلفة، لهذا يجب على الباحث التركيز في بحثه على عناصر محددة ومحدودة، لأن اشتغال البحث على عديدة قد يضعف من درجة التعمق والتغطية للظاهرة أو للمشكلة موضوع البحث، و عليه تحقق هذه الخاصية للبحث العلمي عامل الثقة الكاملة في نتائج البحث العلمي.²

خامساً: البحث العلمي بحث منهجي

يكون اعداد البحوث العلمية وفقاً للمنهجية العلمية وتهدف هذه الأخيرة في تلقين طالب الحقوق تنظيم عمله وتعليمه كيفية بناء منطق القانوني، كما تساعد على اكتساب الخبرة في حياته العملية والمهنية.

¹ ضياء الدين الغنيم ، فائزة السميحي، البحث العلمي ، ماهيته ، سماته ، وظائفه و قواعده ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشق ، بدون سنة ، ص12 .

² محمد عبيدات ، محمد أبو نصار ، عقلة مبيضين ، مرجع سابق ، ص 10.

1-البحث العلمي بحث تفسيري :

لأنه يستخدم المعرفة لتفسير الظواهر بواسطة مجموعة من المفاهيم المترابطة تعرف بالنظريات .

2-البحث العلمي بحث تجديدي :

يمتاز البحث العلمي بإضافات في المعرفة عن طريق استبدال متواصل و مستمر للمعارف القديمة بمعارف أكثر حداثة .

الفرع الثالث : أهمية البحث العلمي

يعتبر البحث العلمي طريق الأجيال نحو تحقيق غد أفضل، و هو معبر الدول من التخلف والعشوائية إلى التقدم والتخطيط و التنمية ومن ثم فإن تطور أدوات البحث العلمي و مناهجه ،سوف يساهم إسهاما فعالاً في تحقيق الهدف المنشود، بل أن النهضة والتطور الذي يشهده العالم اليوم يرجع الفضل فيه إلى تطور البحث العلمي ولتقدم أساليبه و مناهجه و أدواته.¹

وعليه نظرا للأهمية التي يكتسبها البحث العلمي في الارتقاء بالدول، كان من الضروري أن توضع له أسسا علمية تضمن حسن اعداده و تنفيذه .

¹ عبد الغني معوض ، أحمد الخضري ، الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير و الدكتوراه ، المكتبة الأنجلو-مصرية ، القاهرة ، 1992 ، ص 2.

المطلب الثاني : الباحث العلمي

هو الذي يقوم بتخطيط مختلف مراحل البحث العلمي وتنظيمها و توجيهها وصولاً إلى النتائج المستهدفة، لهذا السبب لابد أن تتوفر فيه صفات محددة حتى يستطيع انجاز البحث المطلوب منه بالشكل المطلوب منه.

وعليه سنحاول تسليط الضوء على الصفات الواجب توافرها في الباحث العلمي بصفة عامة (الفرع الأول)، ثم نتطرق إلى الصفات الواجب توافرها في الباحث العلمي القانوني نظراً للخصوصية التي تتميز بها الدراسات القانونية (الفرع الثاني).

الفرع الأول : الصفات الواجب توافرها في الباحث العلمي

لابد أن تتوفر في الباحث العلمي صفات محددة، حتى يستطيع انجاز البحث المطلوب بصفة علمية ذو نتائج ايجابية ومن أهمها :

- حب العلم والاطلاع ، فهما روح البحث العلمي والقوة الدافعة لاستمرار البحث والدراسة للكشف عن المجهول ، والتي تجعل الباحث يقدم كل ما يملك في سبيل انجاز بحثه.¹
- صفاء الذهن وهي خاصية تؤدي إلى قوة الملاحظة وصدق التصور والتحرر من والتحيز.²
- اتقان المهارات الأساسية اللازمة لإنجاز البحث العلمي، التي تحتم على الطالب الباحث التدريب عليها و اتقانها، من أجل تنفيذ البحث بطريقة علمية صحيحة و سليمة.

¹ عبود عبد الله العسكري ، مرجع سابق ، ص22.

² أحمد عبد المنعم حسين ، أصول البحث العلمي و أساس كتابة البحوث و الرسائل العلمية ، الجزء الأول ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، 1996 ، ص37.

- المعرفة الواسعة في موضوع البحث ، فبدون توفر خلفية وافية لدى الباحث حول موضوع البحث، أو حول المشكلة المراد دراستها ، تكون اجراءات البحث و نتائجه ضعيفة¹.

- اتساع الأفق العقلي وتفتحه، من خلال تحرر فكر الطالب الباحث وعقله من التحيز والجمود والاصغاء إلى آراء الآخرين، وهذا يعني أيضا تحرر تفكير الطالب من الخرافات والقيود والضغوط، التي تفرض على الطالب أفكارا خاطئة ، أو انماط غير سليمة للتفكير.

- توخي الدقة كفاية الأدلة للوصول إلى القرارات والأحكام، من خلال فحص المعلومات و تدقيق الأدلة من مصادر متعددة موثوق بها، و تجنب أي تسرع.

- الصبر والقدرة على تحمل الصعاب و المشاق، لأنه هناك العديد من الأبحاث قد تستغرق فترة طويلة، أو قد تطول عما توقعه الباحث في البداية ، فالصبر والمثابرة هما ضروريان لكي لا يتوقف الباحث عن البحث إذا ما اعترضته بعض المشاكل.

- أن تتوافر في الباحث الموضوعية والحيادية في تصميم البحث، وعرض النتائج ومناقشتها².

- أن تتوافر فيه الأمانة العلمية التي تعد ضرورة حتمية في البحث العلمي، وهي إحساس واع بالنزاهة و ممارسة للمسؤولية، و يتجنب ما يعتبر سرقة علمية ، و تتمثل الأمانة العلمية في نسبة الأفكار والنصوص إلى أصحابها مهما تضاءلت³، لهذا ليس من

¹ راجع صفات الباحث العلمي في كتاب محمد عبيدات ، محمد أبو نصار ، مقلة مبيضين ، مرجع سابق ، ص 12.

² محمد عبيدات ، محمد أبو نصار ، مقلة مبيضين ، مرجع سابق ، ص 13.

³ عبود عبد الله العسكري ، مرجع سابق ، ص 20.

الأمانة العلمية ذكر أفكار الغير دون الاعتراف بحق الشخص صاحب هذه الأفكار، أو ذكر أسلوب الغير في متن البحث على أنه أسلوب الباحث ، أو نقل أسلوب الغير بالنص الحرفي دون الإشارة إلى هذا النقل ، أو حتى إعادة صياغة هذه الأفكار، أو التوثيق الذي لا يوضح اسم المؤلف و أسم الكتاب ... إلخ ، أو ذكر مرجع في قائمة المراجع لم يتم الاستعانة به في البحث¹.

- أن يمارس الباحث خياله، لأن الخيال يقود الباحث إلى رحابة التفكير وسعة الأفق، وقد أدى ذلك بكثير من العلماء إلى اكتشافات هامة أوصلتهم إلى آفاق جديدة من العلم لم يطررها أحد من قبلهم ، فالخيال هو مرشد للبحث العلمي و سابقا و مصاحبا له.²

- يجب أن يتصف الباحث العلمي بالتأني الذي يعتبر من صفات الباحث الرئيسية ، لأن التسرع في النتائج قد يوقع الباحث تناقضات بين المقدمات و النتائج ، لهذا لابد أن يتصف الباحث بالتأني للوصول إلى نتائج سليمة و تأسيس أحكام و تقديرات صحيحة.³

الفرع الثاني: الصفات الواجب توافرها في الباحث القانوني

بالإضافة الى الصفات الواجب توافرها في الباحث العلمي عامة مهما كان مجال تخصصه، فإنه هناك شروط خاصة ينفرد بها الباحث القانوني تماشيا مع الخصوصيات التي تفرضها الدراسات القانونية.

¹ السيد الهواري ، دليل الباحثين في إعداد البحوث العلمية ، طبعة مطورة و حديثة ، مكتبة عين الشمس ، القاهرة ، 2004 ، ص 6،5

² أحمد عبد المنعم حسين ، مرجع سابق ، ص 37.

³ عبود عبد الله العسكري ، مرجع سابق ، ص 22.

إن رجل القانون الناجح يجب عليه أن يتعامل مع القواعد القانونية التي تحكم مجتمعنا بشكل دقيق وعلمي، وأن يدرسها بكل عمق و تفهم حتى يساعد على تطويرها وتحسينها، و بالتالي تطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لهذا لابد للباحث القانوني الناجح¹ أن يكون خلاقاً و جازماً، ذو مخيلة واسعة ودقيقاً وفضولياً و مثقفاً، ويمتلك القدرة الكافية على التدبر و أخذ المبادرات، وهذه الصفات تحتم عليه معرفة كيفية البحث (أولاً)، و معرفة كيفية الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه (ثانياً)، و معرفة كيفية المناقشة للحلول التي توصل إليه (ثالثاً).

أولاً: معرفة كيفية البحث

إن العلوم القانونية هي علوم شاملة وواسعة النطاق، لهذا يجب على الباحث القانوني الناجح أن يكون ملماً إماماً كاملاً بوسائل البحث والتفتيش والاستقصاء عن المعلومات اللازمة والضرورية لحل المشاكل القانونية المعروضة عليه.

ثانياً: معرفة كيفية العرض

إن عرض أي مسألة من المسائل القانونية يتطلب وضعها على بساط البحث وشرحها بوضوح تام، فالوضوح في عرض المسألة القانونية هو السبيل الأكيد لحلها، وللوصول إلى الوضوح المطلوب في عرض المشكلة لابد لرجل القانون من اعتماد خطة متينة صلبة تهدف إلى تفكيك وتشرح جميع العناصر التي تتألف منها المشكلة القانونية.

¹ راجع صفات الباحث القانوني الناجح في كتاب عبود عبد الله العسكري ، منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية ، مرجع سابق ، ص 125 ، 126

ثالثا: معرفة كيفية المناقشة

إن الصفة الأخيرة التي يجب أن يتصف بها كل باحث قانوني ناجح هي القدرة على مناقشة الحل والإجابة على المشكلة أو الاشكالية القانونية المطروحة عليه، فلا بد من أن يبرهن صحة و دقة وجهة نظره في الحل الذي توصل إليه و الذي يدافع عنه، كما يجب على رجل القانون يعلل الحل تعليلا وافيا يصلح لأن يكون الأساس القانوني الذي يستند إليه هذا الحل ، فالمطلوب ليس معالجة المسائل القانونية المطروحة فقط، وإنما عليه أن يتفادى الأمور الآتية:

- التوصل إلى تعليل لا قيمة قانونية له.
- التوصل إلى حل يستند إلى تعليل خاطئ لا قيمة له.
- التعليل الذي يستند إلى معالجة أمور لا علاقة لها بالحل.
- الحل الذي يأتي مناقضا للحل الصحيح لا قيمة له، إلا إذا كان التعليل المنطقي والقانوني المرافق له متينا و متناسقا ، و مرتكزا إلى المنطق السليم.¹

المبحث الثاني : مناهج البحث العلمي

المقصود بمناهج البحث العلمي تلك المجموعة من القواعد والأنظمة العامة التي يتم وضعها من أجل الوصول إلى نتائج مقبولة حول الظواهر موضوع اهتمام الباحثين، في مختلف مجالات المعرفة الانسانية، وهي تختلف باختلاف الموضوعات المطلوب بحثها، ويقصد بالمنهج العلمي "أسلوب من أساليب التنظيم الفعالة للكشف عن حقيقة هذه الظاهرة أو تلك".

¹ عبود عبد الله العسكري ، مرجع سابق ، ص 129.

كما يقصد به "طريقة موضوعية يتبعها الباحث في دراسة و تتبع ظاهرة من الظواهر أو مشكلة من المشاكل أو حالة من الحالات، بقصد تشخيصها أو وصفها وصفا دقيقا، وتحديد أبعادها بشكل شامل يجعل من السهل التعرف عليها و تمييزها، وتتبع أسبابها ومؤثراتها والأنماط التي تتخذها وتتشكل منها، والعوامل التي أثرت عليها وتأثرت بها، و قياس هذا الأثر التنبؤ به بشكل موضوعي و دقيق بقصد الوصول إلى نتائج عامة و محددة يمكن تطبيقها وتعميمها"، و عليه فالمنهج هو "فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار سواء من أجل الكشف عن الحقيقة حيث لا تكون معلومة لدينا، أو من أجل البرهنة عليها للآخرين و اثبات جوانبها المختلفة حيث نكون على معرفة و إلمام كامل بها".¹

ويهدف تطبيق المناهج العلمية للبحث باستمرار إلى توسيع آفاق المعرفة العلمية في مختلف المجالات نظرا للتطور الذي تعرفه الحياة الانسانية في جميع المجالات (اقتصادية، اجتماعية وسياسية وقانونية وغيرها)، فليس هناك بحث علمي دون منهج واضح يتم وفقا لقواعده دراسة المشكلة محل البحث وتحليل أبعادها ومسبباتها ومعرفة جوانبها وتأثيرها وبالظواهر المحيطة.

والبحث بدون منهج علمي موضوعي يرتبط بالواقع العملي أو البيئة البحثية يصبح عامل اغتراب واعتزال، ويصبح معه البحث العلمي مجرد حصر وتجميع مجموعة من المعارف الانسانية الفكرية، يتراكم بعضها فوق بعض دون أن يكون هناك رابطة بينها وبين استخدامها أو الاستنباط منها .

لكل بحث منهج سير لدراسة المشكلة، فمنهج البحث هو طريقة موضوعية يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة من الظواهر بقصد تشخيصها و تحديد أبعادها و معرفة أسبابها

¹ محمد عبد الغني معوض ، محسن الخضيرى ، مرجع سابق ، ص 41.

وطرق علاجها و الوصول إلى نتائج عامة يمكن تطبيقها، فالمنهج فن تنظيم الأفكار سواء للكشف عن حقيقة غير معلومة، أو لإثبات حقيقة نعرفها.

يهدف علم الاجتماع لدراسة الظواهر والحقائق الاجتماعية دراسة موضوعية منهجية بهدف التوصل للقوانين التي تحكمها، و يعتبر علم الاجتماع القانوني أحد فروع علم الاجتماع الحديثة التي تهتم بدراسة القواعد و الأحكام القانونية الموجودة داخل البناء الاجتماعي و طبيعة تكوينها ونشأتها .

ومن أجل التوفيق بين علم الاجتماع والقانون ظهر علم القانون الحديث، والذي يتمثل في الانتقال من الاتجاه التحليلي إلى الاتجاه الوظيفي الذي يتطلب من القضاة والفقهاء والمحامين أن يدركوا إدراكا واعيا العلاقة بين القانون والواقع.¹

وعليه فالعلوم الإدارية والقانونية هي فرع من فروع العلوم الاجتماعية لكونها تتعلق بدراسة و تحليل و تفسير والتحكم في عملية الإدارة والتسيير كظاهرة اجتماعية تهتم وتختص بمجموعة القوانين والمبادئ و الأسس والمفاهيم، عن طريق الكشف عن السلوك الانساني و النفسي والاجتماعي والسياسي والقانوني وتفسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها من أجل تحقيق أهداف النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في نظام الوظيفة الإدارية.²

تتعدد المناهج وتختلف باختلاف الباحثين وقدراتهم و باختلاف موضوع البحث أو طبيعة المشكلة المراد دراستها، والمناهج الأكثر اعتمادا في العلوم القانونية هي: المنهج الاستدلالي (المطلب الأول)، و المنهج التجريبي (المطلب الثاني)، و المنهج التاريخي

فاضلي إدريس، مدخل إلى المنهجية و فلسفة القانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية ، 2005 ، ص 79¹.

² عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 174 ، 175.

(المطلب الثالث)، والمنهج الجدلي (المطلب الرابع)، والمنهج الوصفي (المطلب الخامس)، المنهج المقارن (المطلب السادس).

ولكل منهج من هذه المناهج أدواتها التي يفضل استخدامها في التحليل والقياس وتوظيف العلاقات التي تم التوصل إليها كمكسب للمشكلة ، أو كمؤثر وجودها أو كحدث كانت لنتائج علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع البحث ، وقد تتداخل بعض الأدوات البحثية لتستخدم في أكثر من منهج ، وهي ترجع إلى مدى براعة و قدرة الباحث على تطويعها لهذا الاستخدام للوصول إلى نتائج أفضل .

المطلب الأول: المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي

نتطرق في هذا المطلب إلى المنهج الاستدلالي من خلال تعريف الاستدلال في (الفرع الأول)، ثم أدوات و قواعد المنهج الاستدلالي (الفرع الثاني)، ثم تطبيقات المنهج الاستدلالي في العلوم القانونية في (الفرع الثالث).

الفرع الأول: تعريف الاستدلال

الاستدلال هو طلب الدليل والبرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، وهذا السير قد يكون بواسطة القول أو بواسطة الحساب. فالاستدلال هو التسلسل المنطقي من المبادئ والقضايا إلى مبادئ وقضايا أخرى تستخلص عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، فالاستدلال نظام يقوم على نظريات ومبادئ وهو عملية منطقية تساعد الباحث على الانتقال من قضايا مسلم بها و استنتاج قضايا أخرى صادقة ناتجة عنها.¹

¹ فاضلي إدريس، الوجيز في المنهجية و البحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2010، الجزائر، ص 209

ويعرف الاستدلال أيضا أنه "البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها و السير إلى قضايا أخرى تنتج عنها دون اللجوء إلى التجربة، وهذا السير قد يكون بواسطة القول أو الحساب مثل استدلالات الرياضي، أو الاستدلالات التي يستعملها القاضي اعتمادا على ما لديه من مبادئ و وقائع قانونية"، فالاستدلال قد يكون عملية عقلية منطقية أولية وهو كبرهان دقيق مثل الحساب و القياس، و قد يكون الاستدلال عبارة عن عملية سلوكية منهجية لتحصيل الحقيقة، وهو التسلسل المنطقي المتنقل من مبادئ و قضايا أولية إلى قضايا أخرى تستخلص و تستنتج منها بالضرورة دون استعمال التجربة¹.

وعليه يقوم الاستدلال على المبادئ التالية :

أولا: البديهيات

البديهية قضية واضحة وبينة بنفسها و ليس من الممكن البرهنة عليها لأنها فهي صادقة لا تحتاج إلى إثبات مثل "الكل أكبر من أي جزء من أجزائه"²، وتتسم بثلاثة خصائص أنها بينية نفسية، حيث يتبين للنفس تلقائيا دون برهان منطقي، وأنها أولية منطقية غير مستخلصة أو مستنتجة من غيرها من المبادئ و القضايا الأخرى، وأنها قاعدة صورية و عامة أو قضية مشتركة لأنها مسلم بها من كافة العقول³.

ثانيا: المصادرات (المسلمات)

المسلمة هي "فكرة يصادر على صحتها و يسلم بها تسليما ،مع عدم بيانها بوضوح للعقل، ولكننا نقبلها نظريا لفائدتها ولأنها لا تؤدي إلى تناقض"، وعليه فهي قضايا أقل

¹ رأي عبد الرحمان بدوي مذكور في مرجع عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 178.

² فاضلي إدريس ، مرجع سابق ، ص210.

³ عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 180.

يقينية من البديهيات ، فهي ليست بيئة وغير عامة ومشتركة ،ولكن يصادر على صحتها و يسلم بها على الرغم من عدم بيانها بوضوح للعقل ،ولكن نظرا لفائدتها المتمثلة في امكانية استنتاج منها العديد النتائج دون الوقوع في تناقض، مثل المصادرة التي تقول "الانسان يفعل أو لا يفعل طبقا لما يراه أنفع"¹.

ثالثا: التعريفات

التعريفات تتعلق بتصورات خاصة بكل علم وهو التعبير عن ماهية الشيء المعروف عنه بطريقة مضبوطة بحيث يصبح التعريف جامعا مانعا ، يجمع كل صفات الشيء و يمنع دخول صفات وخصائص خارجة عنه ، فصفتي الجمع و المنع تمنحان للشيء المعروف هويته الحقيقية والتعريف قضية أولية تبنى على أساسه كل الاستدلالات التي توصل إلى نتائج لا تتناقض مع العلم و الواقع².

الفرع الثاني: أدوات و قواعد المنهج الاستدلالي

يعتمد المنهج الاستدلالي كمنهاج علمي على مجموعة من الأدوات أهمها القياس والتجريب العقلي والتركيب .

أولا: القياس

وهو عملية عقلية منطقية تنطلق من مقدمات مسلم بها أو مسلمات إلى نتائج افتراضية غير مضمونة صحتها. هو تحصيل حاصل.

¹ عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 181.

² رشيد شمشيم ، مرجع سابق ، ص 142.

ثانيا: التجريب العقلي

وهو عملية تقوم على الفروض والتحقيقات ،ويختلف التجريب العقلي اختلافا جذريا عن المنهج التجريبي، ومعناه قيام الإنسان في داخل بجميع الفروض والتحقيقات التي يعجز القيام بها في الخارج، و قد يكون التجريب عقليا خياليا وذو قيمة فنية أدبية كما هو الحال لدى العباقرة و الفنانين و الشعراء، و قد يكون التجريب العقلي علميا يقوم على وقائع يجرب عليها الإنسان الأوضاع والفروض العقلية الداخلية العديدة لاستخلاص النتائج.

ثالثا: التركيب

التركيب هو عملية عقلية تبدأ من القضية الصحيحة المعلومة الصحة إلى استخراج كل النتائج بعد تفكيك الاقتراحات ، وتبدأ هذه العملية من الخاص إلى العام¹.

الفرع الثالث: تطبيقات المنهج الاستدلالي في العلوم القانونية

يعتبر المنهج الاستدلالي قديما قدم التفكير الانساني و النظر العقلي ، وكان وراء نشأة العلوم القانونية، وكان بمثابة عجلة تطور الفكر القانوني²، فقد طبق المنهج الاستدلالي في مجال العلوم القانونية قديما خاصة في مرحلة ازدهار المنهج الاستدلالي، حيث كان الارتباط وثيقا بين الفلسفة والقانون، الأمر الذي أدى إلى طغيان الدراسات الفلسفية التأملية للعلوم القانونية على حساب الدراسات والمعالجات العلمية التجريبية والوظيفية للظواهر القانونية، حيث كان ينظر لظاهرة القانون و نتائجها نظرة جامدة وثابتة و مطلقة تقوم على أساس ثبات الأشياء و الحقائق و الظواهر.

¹ تومي أكلي ، قواعد المنهج العلمي و تطبيقاته في العلوم القانونية ، دار الخلدونية ، 2017 ، ص 144.

² تومي أكلي ، نفس المرجع ، ص 17.

لقد كان للمنهج الاستدلالي دور كبير في تراكم المعارف في شتى فروع العلوم بدأ بعلم الرياضيات وانتهى بالعلوم الانسانية لاسيما العلوم القانونية، فقد طبق هذا المنهج في مجال تحليل ودراسة وتأصيل الظواهر الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية والقانونية من أجل دراسة وتحليل الظواهر دراسة حتمية أو سببية جامدة وثابتة من أجل استنباط علاقات السببية بين هذه الظواهر و اكتشاف قوانين و قواعد ونظريات في مجال العلوم القانونية ، مثل ظاهرة الجريمة وفلسفة العقد و غيرها.¹

على الرغم من الدور العلمي الذي أداه ويؤديه المنهج الاستدلالي في تنظيم وضبط العملية المنطقية و توجيهها بواسطة مبادئ وقوانين علمية للوصول إلى الحقيقة وتفسيرها، إلا أن هذا المنهج مازال صالحا نسبيا في مجال تفسير وتطبيق المبادئ والنظريات والاحكام القانونية العامة والمجردة، يبقى منها قاصرا وعاجزا كمنهج ثابت ومطلق في دراسة الظواهر القانونية باعتبارها ظاهرة متحركة وحية ومتطورة وشديدة التعقيد.²

ويستعمل المشرع المنهج الاستدلالي في رسم السياسات التشريعية عندما تنطلق هذه العمليات من منطلقات و فلسفة وايديولوجية النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي السائدة في الدولة لرسم هذه السياسات القانونية وإصدارالتشريعات القانونية³، كما يستعين المشرع بالمنهج الاستدلالي في إصدار تشريعات جديدة عن طريق القياس بين قواعد قانونية موجودة كمقدمات أولية .

¹ عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 188.

² فاضلي إدريس، مرجع سابق ، ص 81.

³ فاضلي إدريس ، نفس المرجع ، ص 81.

ويتقيد القاضي كأصل عام بإرادة المشرع في تفسير و تطبيق القواعد القانونية على ما يعرض عليه من منازعات و قضايا من خلال استخدام القواعد و المبادئ والأحكام القانونية العامة والمجردة والملزمة الموجودة مسبقا في التشريعات الرسمية كمبادئ وقضايا أولية ومقدمات لمسلمات قانونية أولية قبلية و يستتبط على أساسها النتائج والحلول والأحكام بعد إجراء عملية الاسناد القانوني والتكييف القانوني بواسطة التحليل والتركيب للظواهر والوقائع القانونية وتفسيرها على ضوء المبادئ والقواعد والأحكام القانونية العامة والمجردة التي تحكم الوقائع القانونية و والمادية¹.

المطلب الثاني: المنهج التجريبي

يتم التعرض للمنهج التجريبي من خلال تعريفه (الفرع الأول)، ثم تحديد خصائصه في (الفرع الثاني)، و أخيرا نتطرق إلى مراحله وعناصره في (الفرع الثالث)

الفرع الأول: تعريف المنهج التجريبي

إن المنهج التجريبي هو المنهج المستخدم حين نبدأ من وقائع خارجة عن العقل بوصفها وتفسيرها باستمرار بواسطة التجربة ، فهي لا تعتمد على مبادئ الفكر والمنطق الصوري وحدها، وإنما يعتمد على التجربة أو التجريب التي هي إحدى المراحل .

فالتجربة تضمن أن يجعل الباحث حدثا معيناً يحدث تحت ظروف معروفة مع استبعاد جميع التأثيرات الخارجية قدر الإمكان، بحيث يكون باستطاعة الباحث ملاحظة ذلك بدقة حتى يمكنه اكتشاف العلاقات السببية بين الظواهر².

¹ عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 190.

² عمار عوابدي ، نفس المرجع ، ص 199.

وعليه يتضمن المنهج التجريبي كافة الإجراءات و التدابير المحكمة التي يتدخل من خلالها الباحث عن قصد مسبقا في كافة الظروف المحيطة بظاهرة معينة، بهدف قياس أحد المتغيرات المستقلة أو أكثر على متغير تابع محدد، من خلال التحكم والسيطرة على كافة العوامل المحيطة بالظاهرة موضوع التجربة¹.

وعليه يعد المنهج التجريبي في البحث العلمي من أقرب المناهج إلى الطريقة العلمية الصحيحة والموضوعية واليقينية في البحث ، واكتشافها وتفسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها، لأنه يقوم على التجربة، فإذا كان المنهج الاستدلالي يدرس الأمور العقلية و الأفكار المجردة ، فإن المنهج التجريبي يدرس الظواهر الخارجة عن العقل، فهو منهج يستخدمه الباحث حين يبدأ من وقائع خارجة عن العقل، ويهتم بوصفها وتحليلها وإخضاعها للتجربة العلمية ، وهو على عكس المنهج الاستدلالي ينتقل من الخاص إلى العام ، ويستقرأ الظواهر بواسطة التجربة العلمية لاستقصاء القوانين العامة التي تحكمها ، لهذا يعتبر المنهج التجريبي منهجا استقرائيا².

والاستقراء هو مجموعة من الأساليب والطرق العقلية والعلمية يستخدمها الباحث في الانتقال من عدد محدد من الحالات الخاصة إلى قانون أو قواعد عامة ، يمكن التأكد من صحتها لتطبيقها على عدد كبير من الحالات المشابهة ، وهو نوعان: استقراء تام واستقراء ناقص ، أما الاستقراء التام فهو الذي يبحث جميع الحالات و الظواهر التي ينطبق عليها حكم معين قبل صياغة النتيجة قاعدة أو قانون، أما الاستقراء الناقص فهو الاكتفاء بدراسة عينات منتقاة من الظاهرة ، و تعميم حكمها على جميع الظواهر المشابهة لها وهذا النوع من الاستقراء هو الاستقراء العلمي، وهو سهل التحقيق من الاستقراء التام.

¹ محمد عبيدات و محمد أبو نصار و عقلة مبيضين ، مرجع سابق ، ص 40.

² أحمد خروع ، المناهج العلمية و فلسفة القانون ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2004 ص 28.

الفرع الثاني: خصائص المنهج التجريبي

من الخصائص العامة للمنهج التجريبي أنه يقوم على الدقة في اختبار سلامة الفرضية التي تم وصفها ، وهي ملاحظة إيجابية هدفها الكشف عن العلاقات السببية بين العوامل المؤثرة و الظاهرة محل الاهتمام ، حيث يتعين على الباحث إثبات أو إبراز ملاحظاته العلمية الدقيقة عند مقارنة مضمون الفرضيات التي وصفها و الوقائع والنتائج التي توصل إليها بأسلوب تحليلي منطقي أو واقعي¹.

و يستعمل المنهج التجريبي لدراسة حالة بحث معمق لحالة محددة بهدف الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها على حالات أخرى مشابهة، ويهدف من خلاله الباحث للتعرف على خصائص ومضمون حالة أو ظاهرة واحدة بصورة مفصلة و دقيقة ، من خلال تحديد حالة محددة كخطوة أولى، و من ثم جمع معلومات مفصلة و دقيقة كخطوة ثانية، وتحليل المعلومات التي تم جمعها بطريقة علمية و موضوعية للحصول على نتائج محددة يمكن تعميمها، و اقتراح أساليب معالجتها على حالات أخرى مشابهة².

ويمتاز منهج دراسة حالة عن غيره ، بالعمق و التركيز على ظاهرة أو موضوع محدد ، وعدم الاكتفاء بالوصف الخارجي للحالة موضوع البحث، من خلال تحليل العوامل المؤثرة وجمع معلومات شاملة عن حالة محددة، وتحليل ما تم جمعه من معلومات حولها بطريقة معمقة شاملة لمختلف الفترات الزمنية التي مرت بها الحالة باستخدام أدوات تحليلية و تتناسب مع مضمون الحالة و خصائصها³.

¹ محمد عبيدات و محمد أبو نصار و عقلة مبيضين ، مرجع سابق ، ص 42.

² محمد عبيدات و محمد أبو نصار و عقلة مبيضين ، نفس المرجع ، ص 44.

³ محمد عبيدات و محمد أبو نصار و عقلة مبيضين ، نفس المرجع ، ص 45.

الفرع الثالث: مراحل و عناصر المنهج التجريبي

تتمثل مراحل وخطوات المنهج التجريبي في المشاهدة العلمية (أولاً)، والفرضيات (ثانياً)، والتجربة (ثالثاً).

أولاً: مرحلة المشاهدة أو الملاحظة العلمية

تعتبر الملاحظة المحرك الأول والأساسي لبقية عناصر المنهج التجريبي ووصف للظواهر وتعريفها وملاحظة التطورات التي تطرأ عليها من خلال إخضاعها للتجارب العلمية، ولأن الملاحظة تقود إلى طرح الفرضيات و إلى حتمية إجراء عملية التجريب عليها لاستخراج القوانين والنظريات العلمية التي تكشف عن الظواهر والوقائع و تنتبأ بها و تتحكم فيها.

وتنقسم الملاحظة من حيث عفويتها من عدم عفويتها، و من حيث بساطتها وعدم بساطتها، ومن حيث علميتها من عدمها إلى نوعين هي: الملاحظة البسيطة العفوية والملاحظة العلمية المقصودة (المسلحة).

ويقصد بالملاحظة العفوية البسيطة الانتباه العفوي العرضي الذي يحدث دون قصد أو تركيز أو دوافع محددة أو استعداد مسبق، و هذا النوع من الملاحظة يعتبر علمياً ، فكثير من القوانين و النظريات العلمية و خاصة في العلوم الطبيعية تم تحقيقها بناء عليها مثل قوانين (الجاذبية، سقوط الأجسام، دوران الأرض) ، فهي ملاحظة تعتمد على الحواس.

أما الملاحظة العلمية المقصودة فهي تلك الملاحظة أو المشاهدة المقصودة أو المنظمة والدقيقة للظواهر والأشياء والوقائع والأمور، من خلال معرفة أوصافها وجميع تفاصيلها من أجل وضع الفرضيات بشأنها و إجراء عملية التجريب عليها.

وحتى تكون الملاحظة أكثر دقة وتنظيم وعلمية يجب استخدام أجهزة و وسائل وأدوات علمية تكنولوجية لتقوية الإحساس¹.

و من أهم الشروط الواجب توافها في الملاحظة هي:

- يجب أن تكون الملاحظة كاملة ، بحيث يلاحظ الباحث كافة العوامل و الأسباب والوقائع و الظواهر المتصلة بها للإلمام بها، لأن عدم إغفال عامل أو عنصر له صلة بالواقعة أو الظاهرة يؤدي إلى عدم المعرفة الكاملة و الشاملة للظاهرة.
- يجب أن تكون المعرفة نزيهة و موضوعية و مجردة بعيدة عن أي تأثير بأشياء ومعاني و أحاسيس و فرضيات سابقة على عملية الملاحظة.
- يجب أن تكون الملاحظة العلمية منظمة و مضبوطة و دقيقة باستخدام الذكاء والفطنة و الدقة العقلية ، وأن يتم تسجيلها بدقة و ترتيب محكم.
- يجب أن يكون الباحث الملاحظ مؤهلا و قادرا على الملاحظة العلمية من حيث التخصص في مجال بحثه و سليم الحواس والأعصاب وهادئ وقادر على التركيز والانتباه.

ثانيا: مرحلة الفرضيات العلمية

هي افكار يقترحها الباحث ليفسر بها حوادث الطبيعة يقوم من خلالها بمحاولات لتفسير الظواهر عن طريق افتراضات، وهذه الأخيرة هي اقتراحات تتطلب الفحص أو الاختبار أو التجريب للتأكد من مدى صحتها و صدقها.

¹ عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 204 إلى 206.

وأما اصطلاحاً فهي "تفسير واستنتاج ذكي مؤقت لوقائع و ظواهر معينة، يتبناه الباحث مؤقتاً لشرح بعض ما يلاحظه من حقائق و ظواهر، ليكون هذا الفرض كمرشد للباحث في البحث والدراسة التي يقوم بها".

فالفرضيات تتبع من خصوبة عقل الباحث وإبداع فكره و جموح خياله وعمق تصوره و اتساع إدراكه و معرفته، والفرضية تختلف عن النظرية من حيث الدرجة وليس من حيث النوع ، فإذا كانت الفرضية هي تخمين مؤقت وغير نهائي فإن النظرية هي أكثر ثباتاً و برهاناً و يقينية ، فأصل النظرية هي فرضية أجريت عليها اختبارات وتجارب و أصبحت نظرية.

و عليه فإنه يشترط في صحة الفرضيات العلمية مايلي :

- أن تبدأ من ملاحظات علمية.
- أن تكون قابلة للتجريب و الاختيار.
- أن تكون الفرضيات خالية من التناقض.
- أن تكون الفرضيات شاملة و مترابطة.

ثالثاً: مرحلة التجربة

هي مرحلة التحقق من الفرضية لإثبات مدى صحتها وسلامتها، حيث تستبعد الفرضيات التي يثبت يقيناً عدم سلامتها وصحتها وعدم صلاحيتها لتفسير الظواهر والوقائع علمياً، أما إذا ثبت صحة الفرضيات بعد الانتهاء من عملية التجريب فإن هذه الأخيرة تتحول إلى نظريات علمية ثابتة¹.

¹ محمد عبد الغني معوض ، محسن أحمد الخضيرى ، مرجع سابق ، ص 64.

يقوم المنهج التجريبي على إجراء التجربة العلمية التي تقوم على أساس اختبار مدى أثر العامل أو متغير تجريبي معين (المتغير المستقل) الذي يقوم الباحث بإخلاله على البحث أو على التجربة العلمية محاولاً قياس أثره على المتغيرات التابعة أو على الظاهرة محل البحث.

وتعتبر المتغيرات التابعة ناتج ومخرجات التفاعل بين المتغير المستقل والظاهرة محل البحث، ويرى علماء الاجتماع أن الدراسة الميدانية تحل محل التجربة فيدرس الظاهرة في صورتها الجزئية ثم يعمم ذلك على المجتمع بشرط أن يسجل كل الملاحظات الايجابية و السلبية .

المطلب الثالث: المنهج التاريخي

نتطرق الى المنهج التاريخي من خلال تعريفه (الفرع الأول)، ثم تحديد هدفه في (الفرع الثاني)، ثم نتطرق إلى خطواته في (الفرع الثالث)

الفرع الأول: تعريف المنهج التاريخي

التاريخ بصورة عامة هو بحث واستقصاء الماضي أو سجل الخبرات الماضية والمنهج التاريخي هو الذي يوظف التاريخ لمصلحة البحث العلمي لواقع الظواهر المعاصرة ، ذلك أن حاضر الظاهرة لا ينفصل عن ماضيها ، بل هو امتداد له .

يعرف المنهج التاريخي على أنه "منهج بحث علمي يقوم بالبحث والكشف عن الحقائق التاريخية من خلال تحليل وتركيب الأحداث والوقائع الماضية المسجلة في

الوثائق والأدلة التاريخية وإعطاء تفسيرات وتنبؤات علمية عامة في صورة نظريات وقوانين عامة و ثابتة نسبياً¹.

يمتاز المنهج التاريخي بالخصائص التالية :

- الحدث التاريخي هو ذلك الحدث الذي يتصف باستحالة تكراره بقصد التجربة للحصول على نفس النتيجة أو الأثر الذي أحدثه في الماضي، وإن كان يمكن الاستدلال عليه و قياس أبعاده و ونتائجه عليها، كما يمكن الاستفادة منه في الحالات المشابهة التي تحدث في الوقت الراهن أو المستقبل.

- لا يتوقف المنهج التاريخي على تسجيل و ترقب وقائع و أحداث مشكلة ما، وإنما يتعدى هذا لمحاولة تفسير هذه المشكلة من خلال العلاقات التي تحكم في إحداثها، والربط بينها لتفسير مشاكل الماضي والتمكن من استقرار معالم المستقبل للتنبؤ بآثارها.

- المنهج التاريخي يساعدنا على استقراء الماضي بدقة و موضوعية، وتحديد بواعث وأسباب المشكلة. وبالتالي فهو جمع الحقائق و الأحداث التاريخية و تحليلها.

ويرى جانب آخر من الفقه أن "المنهج التاريخي في البحث العلمي يقوم على تتبع الظاهرة تاريخياً من خلال أحداث ووقائع أثبتتها المؤرخون أو تناقلتها الروايات أو ذكرها الأفراد وتم تسجيلها في أحد المصادر التي يمكن الوقوف عليها والرجوع إليها"²، ويضيف جانب آخر أن "المنهج التاريخي يدور حول الجهود التي يبذلها الباحثون في تحليل

¹ عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 259.

² محمد عبيدات و محمد أبو نصار و عقلة مبيضين ، مرجع سابق ، ص 43.

مختلف الأحداث وتفسيرها بصورة علمية وتحديد تأثيرها في الواقع الحالي للمجتمعات واستخلاص العبر منها، و هي مادة غنية تثري أفكار الباحثين وخبراتهم"¹.

الفرع الثاني : مصادر المنهج التاريخي

تنقسم مصادر المنهج التاريخي الى نوعين رئيسيين مصادر أصلية أو أولية ومصادر ثانوية .

المصادر الاصلية :

وهي المصادر المعاصرة للحدث أو للظاهرة و تشمل التاريخية الأصلية أو الألية الى جانبها الآثار التاريخية .

فالوثائق هي سجل الاحداث أو الوقائع الماضية وتشمل عدة أنواع كالسجلات الشرعية الصادرة عن المحاكم والقوانين والتشريعات، ومحاضر الاجتماعات والتقارير الادارية وتقارير اللجان ،والشهادات الشرعية الخاصة بالأفراد ...وقد تكون أو وثيقة مكتوبة أو مصورة أو شفوية .

أما الآثار فهي بقايا حضارات ماضية أو أحداث ماضية ، فقد تكون في صورة مباني وطرق و جسور ونقود و أدوات وبقايا انسانية ،فالأهرامات مثلا تعتبر من المصادر الهامة في فهم الحضارة المصرية .

¹ محمد عبد الغني معوض ، محسن أحمد الخضيرى ، مرجع سابق ، ص 35.

المصادر الثانوية :

و هي يتم اللجوء اليها عند تعذر توفر المصادر الاصلية أو الأولية و قد تكون المصادر الثانوية المشتقة أو المنقولة و المقتبسة من الاصل التاريخي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة ...و ذلك وفقا لدرجة قربها أو بعدها من المصدر الرئيسي الأصلي و تبعا لتعدد المراجع الواسطة بينها و بين العدد أو الوثيقة الأصلية .و عليه و بصورة عامة تنقسم مصادر البحث التاريخي الى أنواع منها.

- التقارير الصحفية .
- تقارير شهود العيان عن الأحداث .
- المصادر الشخصية كالرسائل و المذكرات و التراجم.
- الدراسات و الكتابات التاريخية .
- الدراسات الوصفية التي تمت في وقت سابق .
- الكتابات الأدبية و الفلسفية .
- البقايا الأثرية و الجيولوجية

الفرع الثالث : مراحل المنهج التاريخي

تتمثل مراحل المنهج التاريخي فيما يلي :

- تحديد المشكلة او الموضوع التاريخي للتمكن من اختيار موضوع البحث

- جمع وحصر الوثائق التاريخية و تصنيفها تمهيدا لتحليلها، وهي أهم مرحلة في المنهج التاريخي لهذا سمي بـ"المنهج الوثائقي"، و الوثائق التاريخية إما تكون وثائق أصلية أو

مباشرة (روايات والآثار)، و الوثائق غير الأصلية وغير المباشرة، هي مجموعة الأعمال العلمية و الأدبية التي تدرس الماضي وتفسره، وهي تستمد وجودها من الوثائق الأصلية.¹

وعليه يعتمد المنهج التاريخي على مصادر هي: (السجلات و الوثائق الرسمية، تقارير شهود العيان على الحدث التاريخي، التقارير الصحفية، المذكرات، الدراسات والكتابات التاريخية والأساطير و الروايات)، أيا كانت هذه المصادر فيجب أن:

- تتصف بالصدق و الموضوعية.

- أن تكون لها علاقة ملموسة بالبحث. وأن تكون المعلومات التي تتيحها كافية لإجراء التحليل المطلوب، و الاعتماد عليها للوصول إلى حقائق الحدث أو الشخصية التاريخية المطلوب دراستها.

- في تتبع الظاهرة تاريخيا لا يمكننا التحكم في العوامل التي أثرت فيها في الماضي ، في فضلا أننا لا يمكننا معايشة الظاهرة إلا إذا كانت ممتدة للمستقبل.

- مرحلة نقد وفحص وتحليل وتتبع أحداث الظاهرة ووقائعها وعواملها التي كانت وراءها، ويحتاج الباحث في هذه المرحلة إلى وقت وجهد لتجميع هذه الآراء والوقوف على الأحداث، وتحليل هذه البيانات تحليلًا علميًا وموضوعيًا، واستخراج البيانات الأكثر صدقًا وموضوعية. و تتطلب عملية النقد صفات خاصة في الباحث التاريخي مثل الحس التاريخي القوي والذكاء والإدراك والعميق والمعرفة الواسعة والثقافة المتنوعة، وكذلك القدرة على استعمال فروع العلم الأخرى.

¹ عمار عوادي ، مرجع سابق ، ص 270.

- عملية تركيب وتفسير الوثائق العلمية المبعثرة و المتفرقة من أجل الكشف وتفسير الحقيقة التاريخية و بنائها في صورة نظرية أو قانون ثابت، وذلك من خلال تحديد الفروض و اختبار صحتها على ضوء البيانات التي تحصل عليها، حيث يقوم الباحث باستقراء العوامل التي كانت وراء الظاهرة .

- الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها .

المطلب الرابع: المنهج الجدلي

نتطرق الى هذا المنهج الجدلي من خلال تعريفه (الفرع الأول)، ثم تحديد قوانينه ومبادئه (الفرع الثاني)، و تطبيقاته في العلوم القانونية (الفرع الثالث)

الفرع الأول: تعريف المنهج الجدلي أو الديالكتي

يعتبر المنهج الجدلي منهجا قديما في فلسفته وأساسه وفرضياته ، حديثا في اكتمال وإتمام صياغته وبنائه كمنهج علمي للبحث والدراسة والتحليل والتفسير والتركيب والتأليف بطريقة علمية ،والجدلية أو الديالكتية هي كلمة يونانية تعني عند أفلاطون فن الحوار يرفع به العقل من المحسوس إلى المعقول ، وعند أرسطو الاستدلال على وجه الاحتمال.

ويقوم المنهج الجدلي باعتباره طريقة في التفكير و في البحث العلمي الطريقة التي تدرس العلاقات المتبادلة في التأثير ما بين الظواهر على أساس الحقيقة القائلة أن كل الأشياء و الظواهر و الحقائق الطبيعية والاجتماعية والانسانية والاقتصادية والسياسية في العالم هي دائما في حالات ترابط و حالات صراع و تفاعل داخلي قوي، محركو دافع و باعث دائما في تشابك و تداخل ، وهي للحركة و التغيير والارتقاء¹.

¹ عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 230.

وحسب تصنيفات المناهج وأنواعها، يعتبر المنهج الجدلي من المناهج الفلسفية العامة ويؤكد ذلك أن جل دارسي هذا المنهج يربطونه بالدراسات الفلسفية حيث أن هناك من ينعتة بأنه تيار فلسفي مضاد للتيار الميتافيزيقي، ويقوم على قصور مختلف الأشياء والأفكار والكون ويلجأ إلى منطق خاص وهو المنطق الجدلي، الذي يؤكد على مبدأ التطور الذاتي للأشياء.

الفرع الثاني: مبادئ المنهج الجدلي

يقوم هذا المنهج على قواعد علمية متداخلة ومتراصة ومتكاملة ومن أهم هذه القوانين: قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية ثم قانون وحدة وصراع الأضداد وأخيرا قانون نفي النفي.

أولاً: قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية :

يقوم هذا القانون ببيان كيفية تعرض الأشياء والظواهر للتغيرات الكمية بصورة تدريجية ومنسجمة إلى أن تبلغ معيارا واحدا معينا ، لتحديث نتيجة ذلك تغيرات نوعية في طبيعة الأشياء والظواهر، من صورة وشكل قديم إلى طبيعة جديدة متضمنة في ذات الوقت عناصر من الشيء أو الظاهرة أو العملية القديمة المتغيرة.

ثانياً: قانون وحدة صراع الأضداد والمتناقضات:

مضمونه أن كل الأشياء والظواهر والعمليات هي دائما في حالة حركة وتغير وتطور، ذلك أن كل شيء أو ظاهرة هي عبارة عن كتلة أو وحدة مترابطة من العناصر والخصائص والصفات المختلفة والمتناقضة والمتضادة والمتفاعلة بطريقة تناوب وتجاذب، و يقوم هذا القانون بالكشف عن مصادر وأسباب كل حركة و تطور و تغيير داخلي،

والكشف عن أسباب و مصادر القوة الداخلية الدافعة و المحركة للتغير المستمر والمتدرج والارتقائي¹.

ثالثاً: قانون نفي النفي

يقوم هذا القانون بعكس وتفسير العلاقة بين مختلف مراحل التطور والنتيجة الناجمة عن ذلك. فيقوم هذا القانون ببيان وتفسير نتائج مراحل ديالكتيك تطور الأشياء والظواهر والأفكار، من أفكار وحقائق إلى حالة وجود أفكار وحقائق متعارضة متقابلة ومتناقضة داخل الشيء الواحد أو العملية الواحدة ثم ما ينتج عن ذلك من الظواهر والحقائق والعمليات والأفكار السابقة الفانية.

الفرع الثالث: تطبيقات المنهج الجدلي في العلوم القانونية

يعد المنهج الجدلي من المناهج العلمية المستخدمة والمطبقة في العلوم القانونية، نظراً للدور الهام والحيوي الذي يلعبه في اكتشاف و تفسير النظريات و القوانين العلمية، و التنبؤ بها بفضل المقومات والخصائص التي يتميز بها من جهة، ونظراً لطبيعة الظواهر والحقائق السياسية و الاقتصادية و القانونية الشديدة التعقيد و التركيب والتفاعل و التداخل، من جهة أخرى، وهذا لأن الظاهرة القانونية ليست مستقلة تماماً عن الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فكلها نابعة من السلوك الإنساني، وكلها تمتاز بالديناميكية، فهي سريعة التغير والحركة تحتاج إلى منهج يتكيف معها مهما تغيرت².

كان للمنهج الجدلي دور كبير وحيوي في حل إشكالية أصل الدولة التي صاغها هيجل في نظرية الدولة باعتبارها نتيجة صراع داخلي بين قوى الظاهرة، ليتحول هذا

¹ عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص 235.

² رشيد شمشيم ، مرجع سابق ، ص 170.

الصراع في ظل الدولة الحديثة من صراع بين قوتين على الحكم إلى صراع اقتصادي داخلي بين الشركات متعددة الجنسيات و الشركات الاقتصادية الأخرى ، والذي أفرز نظام جديد في شكل تكتلات سياسية و اقتصادية كالاتحاد الأوروبي.

المطلب الخامس: المنهج الوصفي

سنعالج في هذا المطلب المنهج الوصفي من خلال تعريفه (الفرع الأول)، ثم تحديد خطواته (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف المنهج الوصفي

هو طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول الى اغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو قانونية، يعتبر المنهج الوصفي أحد مناهج البحث العلمي ومن أكثر المناهج استخداما من قبل الباحثين، ويرجع السبب في ذلك إلى النتائج الدقيقة التي يقدمها، ويستخدم الأسلوب الوصفي لدراسة ظاهرة ما، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا من خلال توضيح خصائصها والأسلوب الوصفي يتعلق بوصف الظاهرة و جمع البيانات عنها، وتصنيف المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها كما وكيفا للوصول إلى فهم علاقات هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهر من أجل الوصول إلى تعميمات تساهم في فهم الواقع و تطويره¹.

يعتمد المنهج الوصفي في الدراسات من أجل جمع معلومات و بيانات عن ظاهرة ما أو حدث أو واقع ما بقصد التعرف على الظاهرة و تحديد الوضع الحالي والتعرف على جوانب القوة والضعف من أجل معرفة مدى صلاحية هذا الوضع، ومدى الحاجة لإحداث تغييرات فيه، ويمكن أن يتبع المنهج الوصفي أيضا في دراسات تحليل المضمون

¹ محمد عبيدات ، محمد أبو نصار ، مقالة مبينين ، مرجع سابق ، ص 13.

من خلال قيام الباحث بتحليل المضمون من خلال دراسة الوثائق المرتبطة بالموضوع (القوانين، والكتب، والمجلات والدوريات).

ويشمل المنهج الوصفي على منهجين تابعين له وهما: المسح الاجتماعي ودراسة الحالة.

1- المنهج المسحي، وهو أحد مناهج البحوث الوصفية التي تقوم على جمع وتحليل البيانات الاجتماعية عن طريق أدوات بحثية كالمقابلة والاستمارة من أجل الحصول على معلومات من عدد كبير من الناس المعنيين بالظاهرة موضوع البحث.

2- منهج دراسة حالة : يميل جل الفقهاء الى اعتبار منهج دراسة الحالة منهج قائم بذاته ، فهو لا يقتصر على جمع المعلومات و تصنيفها ، بل يتابع الحالة في مختلف مراحلها و يحلل المعلومات المجمعة و ينتهي بوضع تقرير هو عبارة عن النتيجة النهائية للبحث، كما أن دراسة الحالة تستعين بأدوات البحث المختلفة من ملاحظة و مقابلة ووثائق شخصية اذا كان الأمر يتعلق بدراسة فرد من الأفراد . ويطلق على هذا المنهج مسميات أخرى ، حيث يسميه الفقه الفرنسي باسم المنهج المونوغرافي *la méthode monographique* ويقصد بالمونوغرافيا *وصف موضوع فرد* .

الفرع الثاني: خطوات المنهج الوصفي

تتمثل خطوات المنهج الوصفي فيما يلي:

- الشعور بمشكلة البحث و جمع البيانات التي تساعد على تحديدها.

- تحديد المشكلة و صياغتها في شكل سؤال محدد.

- وضع الافتراضات و المسلمات التي يبني عليها الباحث دراسته

- جمع المعلومات بطريقة منظمة و دقيقة

- الوصول إلى النتائج و تنظيمها و تصنيفها .

المطلب السادس: المنهج المقارن

نعالج المنهج المقارن من خلال التطرق الى تعريفه (الفرع الأول)، ثم تحديد خطواته (ثانياً)، و تطبيقاته في العلوم القانونية (الفرع الثالث)

الفرع الاول: تعريف المنهج المقارن

المقارنة لغة شد الشيء الى الشيء وربطه به، وجمع الاشياء بعضها الى بعض الاخر، والموازنة بين الاشياء اما اصطلاحاً: المنهج المقارن عبارته عن اسلوب المقابلة والمقايسة بين الاحداث والظواهر المختلفة وموازنة بعضها ببعضها الاخر، بهدف الكشف عما بينها من علاقات ووجوه شبه او اختلاف وتباين.

ان المنهج المقارن هو "نوع من التجريب الغير مباشر"¹، وقد جاء هذا المنهج لتكملة المنهج التجريبي في الحالات التي يصعب فيها اجراء التجارب، فيستخدم الباحث طريقته التجربة غير مباشرة، كالبحت عن سبب وجود الظاهرة، حيث تتم المقارنة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية.

¹ رأي عالم الاجتماع دوركا يم مذكور في كتاب رشيد شمشيم، المرجع السابق، ص 181.

وعليه فالمنهج المقارن هو المنهج الذي يستعمل المقارنة كأداة معرفية وهي تحل محل التجربة في العلوم من التجريبية، وهو يحمل في طياته مناهج أخرى، ويرجع السبب في ذلك أنه لا يمكننا المقارنة بين شيئين إلا إذا قمنا بدراستهم وفقا للمنهج الوصفي والتاريخي.

وتتمثل أهداف المنهج الوصفي في:

- تحديد أوجه التشابه و أوجه الاختلاف.
- تحديد محاسن وعيوب الظاهرة محل الدراسة.
- معرفة أسباب تطور المجتمعات وانتقالها من مرحلة بدائية الى مراحل متقدمة في مجال تنظيم العلاقات الاجتماعية والقانونية.

الفرع الثاني: خطوات المنهج المقارن

تتمثل خطوات المنهج المقارن في:

- تحديد مشكلة البحث الخاضعة للمقارنة بدقه ووضوح.
- وضع الفرضيات وتحديد المتغيرات و المفاهيم.
- تجميع البيانات والمعلومات بواسطة المناهج الاخرى.
- تحليل البيانات وتفسيرها.
- مراجعة البحوث والدراسات السابقة.
- عرض النتائج.

الفرع الثالث: تطبيقات المنهج المقارن في العلوم القانونية

يعد المنهج المقارن من المناهج المطبقة في العلوم القانونية من اجل تطوير القاعدة القانونية بما يتماشى مع المتطلبات والمستجدات، وهو القلب النابض للعلوم القانونية، لأنه الوحيد والمفرد بدراسة ظاهرتين او أكثر، ومقارنة الأنظمة القانونية من خلال استخراج اوجه التشابه والاختلاف، والدراسة المقارنة للعادات والتقاليد وانماط السلوك وارتباطه بفكره التطور الحضاري، بهدف الوصول الى القوانين التي تحكم العلاقات الاجتماعية.

وعليه لا يمكن اكتشافه ما يكتنف النظام القانوني من نقص او فراغ الا بمقارنتها مع نظم قانونية لدول اخرى، تعديلات التي قام بها المشرع الجزائري لبعض القوانين والتي كانت نتيجة للانتقادات الناتجة عن هذه الدراسات المقارنة.

الفصل الثاني

قواعد ومراحل اعداد البحث العلمي

ان مسألة اعتماد قواعد ومبادئ المنهج العلمي مسألة ضرورية في الأبحاث العلمية و نذكر على أن المنهج هو الطريق الذي يتبعه الباحث للوصول الى هدفه، وأن الالتزام بالمنهج العلمي يختم على الباحث منذ البداية تحديد الخطوات الكبرى التي سيتبعها للوصول الى هذه الأهداف .

يمر البحث العلمي بعدة مراحل ولكي لا يتحول البحث العلمي الى عملية صعبة تعرقل البحث، لابد ان يلحق الطالب الباحث منهجية سليمة لكتابة المذكرات والرسائل، الهدف منها الحصول على مبادئ وطرق تساعد على التقليل من الاخطاء وتقادي تضيق الجهد والوقت.

يجب على الطالب الباحث ان يفهم ان الاهداف الأساسية من وراء البحوث العلمية، سواء كانت مذكرات او رسائل، هو اكتساب معارف وروح النقد، والتحكم في الادوات والوسائل المنهجية، والطالب هو المسؤول الأول عن نجاح دراسته، فعلى الطالب الباحث اتباع مراحل متسلسلة ومتتابعة ومتكاملة بكل عناية وجدية.

ويمكن تقسيم قواعد البحث العلمي الى قواعد فنية (المبحث الاول) وقواعد تنظيمية وشكلية (المبحث الثاني).

المبحث الاول: القواعد الفنية لإعداد البحث العلمي

تتمثل القواعد الفنية لإعداد البحوث العلمية سواء كانت مذكرة أو رسالة أو أطروحة دكتوراه باختيار موضوع البحث واشكاليته (المطلب الاول)، وتحديد خطة سير فيها الباحث للإجابة على الإشكالية المطروحة في بحثه (المطلب الثاني)، ومقدمه لتمهيد لموضوعه (المطلب الثالث).

المطلب الاول: مرحلة اختيار موضوع و اشكالية البحث العلمي

تبدأ عملية انجاز البحث العلمي باختيار موضوع البحث الذي يعد من أولى مراحل اعداد البحث العلمي والأكثر صعوبة ودقة، فالطالب الباحث غالبا ما يشعر بصعوبة الاهتمام الى موضوع جدير للبحث فيه ،فعلى الباحث ان يترىث في هذه المرحلة حتى لا يقع في مشكلة تغيير الموضوع يترتب عليها ضياع وقت وجهد الباحث، لان الأمر قد يتطلب اجراءات ادارية طويلة لتغيير الموضوع، كما في رسائل الدكتوراه والماجستير¹.

سنحاول التطرق الى المعايير المتحكمة في اختيار موضوع البحث (الفرع الاول) ولا ننسى تسليط الضوء على الموضوعات التي يجب على الباحث تفاديها (الفرع الثاني)، ثم صياغة العنوان (الفرع الثالث).

¹ رشيد شمشم، مرجع سابق، ص57.

الفرع الاول: المعايير المتحكمة في اختيار موضوع البحث العلمي

تتحكم عملية اختيار موضوع البحث العلمي معايير ذاتية تتعلق بالباحث (اولا) ومنها ما هو متعلق بموضوع البحث العلمي (ثانيا)

اولا: العوامل الذاتية

يقصد بالمعايير الذاتية تلك المتصلة بنفسية الباحث ومدى استعداداته وقدرته العلمية، ونوعية تخصصه، ومركزه الوظيفي والمهني، وكذا ظروفه الاقتصادية والاجتماعية.

1- الرغبة النفسية

لا يمكن للبحث العلمي ان ينجح ما لم يشعر نحوه الباحث بانفعال خاص، أن يكون له نوع من الاهتمام حتى يكون ذلك دافعا له على الاستمرار فيه ومواجهة الصعوبات اثناء البحث¹.

وعليه نعني بالرغبة النفسية ان يختار الباحث موضوعا يرغب في البحث فيه، لان ذلك سيدفعه الى العمل ويجعله لا يشعر بالملل، مما يؤدي الى توليد افكار جديدة، تساعد على الابداع والمثابرة، والصبر والاخلاص والتضحية الكاملة للبحث العلمي الذي يقوم بإنجازه² و مؤمنا برسالته العلمية .

وتدور الرغبة النفسية حول ابراز شيء جديد لم يسبق الكتابة فيه، أو الى تصحيح خطأ او الى اتمام بحث ناقص او الى تقييم وتفسير جديد، وفي بحوث الدكتوراه يتطلب الامر اضافة شيء جديد للعلم³.

¹ السيد الهواري، مرجع سابق، ص 9

² عمار عوابدي، مرجع سابق، ص38.

³ السيد الهواري، مرجع سابق، ص09.

2- الاستعداد والقدرات الشخصية

يجب ان يتمتع الباحث بقدرات واستعدادات شخصية ومهارات ذاتية تمكنه من الاعداد البحث العلمي اعداد جيدا، وفق قواعد واجراءات وقوانين، وشروط المنهجية العلمية المطلوب احترامها في مجال البحث العلمي وهي كالاتي:

- يجب ان يختار الباحث موضوعا يتناسب مع قدراته العقلية، لان ذلك سوف يقوده الى التعمق في الفهم والتحليل والربط والمقارنة والاستنتاج في دراسة ومعالجة عناصر الموضوع محل الدراسة، وهذه القدرات ينميها الطالب من خلال الاكثار من الاطلاع والقراءة في مختلف المراجع والمصادر المرتبطة بموضوع بحثه¹، ويعني ذلك ايضا عدم الخوض في موضوعات معقدة وغامضة ومتشعبة تفوق قدرته وامكانياته العلمية².

- ان اختيار الباحث لموضوع بحث يجب ان يتوافق مع قدراته الاقتصادية التي تمكن الطالب من اقتناء الوثائق والمصادر في أماكن بعيدة أو تصويرها، وكذلك شراء الأدوات والآلات المطلوبة لإنجاز البحث العلمي، لان هناك مواضيع تتطلب من الباحث قدرة مالية معتبرة.

- يجب ان يتمتع الباحث بإمكانيات لغوية، حيث لابد ان يلم الباحث في اللغات الأجنبية خاصة في الدراسات المقارنة، كما تتوقف امكانية البحث على قدرة الطالب في تحديد المعاني والمصطلحات المستعملة في صياغة البحث.

¹ عمار عوابدي، مرجع سابق، ص41.
² علي مراح، منهجية التفكير القانوني (نظريا وعمليا)، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2005، ص 70.

3- التخصص

يرتبط اختيار الموضوع أيضا بالتخصص العلمي والمهني للباحث، لان التخصص العلمي للباحث يعطيه دراية بالمشكلات المطروحة في مجال تخصصه، وتمكنه من الوصول الى حلول ونتائج وأفكار جديدة.

فالباحث في مجال العلوم القانونية يختار موضوع بحث في مجال تخصصه سواء كان القانون العام أو القانون الخاص وفي إطار القانون العام قد يكون الطالب متخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أو القانون الاداري والعلوم الإدارية، أوفي القانون الدستوري والعلوم السياسية، وقد يكون الطالب متخصص في القانون الخاص، سواء في القانون المدني او القانون التجاري..... الخ.

وتتحكم نوعية التخصص المهني ايضا في اختيار موضوع البحث لأسباب ذاتية بالدرجة الاولى، تمكن الطالب الباحث من تعميق معلوماته ومعارفه حول المهنة التي يمارسها من جهة، في تحسين وتطوير مهنته لتحقيق الارتقاء المهني والاجتماعي والاقتصادي من جهة اخرى، مثلا نجد الأساتذة يهتمون بالمواضيع النظرية التي يشرفون على تدريسها والتي لها علاقة بتخصصهم، بينما نجد القضاة والمحامين والمحضرين القضائيين يهتمون بالمواضيع التطبيقية والإجرائية التي لها علاقة مباشرة بمهنتهم¹.

¹ عمار عوابدي، مرجع سابق، ص45-46

ثانيا: المعايير الموضوعية لاختيار موضوع البحث العلمي

في سبيل اختيار موفق لموضوع علمي يستحسن ان يتقذى الباحث في هذا الاختيار الموضوعات الآتية:

- الموضوعات العلمية التي يشتد حولها الخلاف، اذ يصعب على الباحث الفحص والتمحيص عندما تكون الوقائع والحقائق مختلفة فيها، فالبحث ليس مجرد عرض لآراء المؤيدين والمعارضين
- الموضوعات التي يصعب الحصول على مادتها العلمية من مراكز المعلومات المحلية، فليس من الحكمة ان يواصل في بحث تنذر مصادره.
- الموضوعات الواسعة جدا، فيجب على الباحث تحديده وحصره بدقه منذ البداية، لأنها اذا لم يحدده سيعاني الكثير من الصعاب.
- الموضوعات القصيرة والضيقة جدا التي لا تحتمل لضيقها تأليف رسالة علمية بشأنها.
- الموضوعات الغامضة يصعب على الباحث ما يمكن ادخاله او حذفه من معلومات ويصعب عليه رؤية تصور واضح له.
- الموضوعات الميدانية التي يلفها شيء من السرية والغموض في الممارسة وتفسير وتأويل نشاطه.

تتمثل المعايير الموضوعية لاختيار موضوع البحث العلمي في:

1- يجب أن يكون موضوع البحث ذا قيمة علمية و يتسم بالجدية و الحداثة :

من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة من البحوث العلمية، يتعين على الباحث أن يختار موضوعا ذا قيمة علمية نظرية و تطبيقية وفقا لمقاييس و معايير موضوعية انطلاقا من طبيعة التخصص ومن مجموع المزايا و الفوائد التي تحققها نتائج بحثه و الكشف عن الحقائق العلمية المرتبطة به.

لذلك يتعين أن تكون هذه الأبحاث جديدة ومبتكرة، أو تصحيح لنظريات قائمة من خلال اكتشاف حقائق جديدة، بحيث تأتي بأفكار جديدة وآراء مستحدثة يترتب على معالجتها اضافة معرفية، تساهم في النهضة العلمية، أو بعث جدي للحاضر¹. و لكن لا يشترط بأن تكون المشاكل المثارة جديدة بل يكفي أن تكون الحلول المقدمة هي الجديدة

انطلاقا مما سبق لا يمكن ان يكون البحث العلمي نقلا او تقليدا او ترجمة للبحوث السابقة، كما لا يمكن ان يعتمد على مجرد السرد والنقل وتجميع وتكديس المعلومات²، لهذا كثيرا ما نجد في بحوث علمية سابقة اشارة الى مواضيع ومشكلات تستحق الدراسة والبحث ولم يستطيع الباحث بحثها او دراستها لضيق الوقت عنده، او لعدم توفر الامكانيات اللازمة، ومن هنا يستطيع باحث أو أكثر ان يبدأ من حيث انتهت دراسة غيره³.

2- يجب أن يكون موضوع البحث مما يمكن تغطيته بالمراجع و الوثائق العلمية

ان مسألة توفر المراجع و الوثائق والمصادر العلمية المرتبطة بموضوع البحث مهمة و أساسية وهي الزاد المعرفي للباحث، وهي تعد عاملا جوهريا وأساسيا في اختيار موضوع البحث، ونقصها يشكل حاجزا امام الباحث⁴، حيث هناك مواضيع تتعدم فيها المراجع والمصادر، مواضيع اخرى تقل فيها الوثائق المتعلقة بحقائقها وأسرارها العلمية، وعليه فان الموضوع الذي تتعدم المراجع أو تقل فيه يعتبر في نظر البعض مضوعا لا يصلح للبحث العلمي لأن امكانية استكمالها ضعيفة جدا و قد تكون مستحيلة، وبالتالي

¹ يرى حاجي خليفة في هذا الصدد ان التأليف على سبعة اقسام: (اختراع جديد، اتمام شيء ناقص، شرح شيء مغلق، اختصار شيء طويل، جمع شيء متفرق، ترتيب شيء مختلط، تصويب شيء خاطئ).

² علي مراح، مرجع سابق، ص 70.

³ عبد الله محمد الشريف، البحث العلمي (دليل الطالب في كتابة الابحاث والرسائل العلمية)، مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1996، ص 35.

⁴ محمد خان، مرجع سابق، ص 47.

يتعين على الباحث أن يقوم برصد أولي للمصادر المراجع المرتبطة بموضوع البحث وأن يتأكد من توفر المراجع الكافية ،ومن ثم فإن الخطوة الأولى في الاطلاع وتجميع المعلومات والمصادر والمراجع والوثائق تتم عن طريق اكتشافها من طرف الباحث ،ثم يضع لائحة مخصصة لها من أجل استعمالها في البحث .

3- يجب أن يكون موضوع البحث محددا و متصفا بالأهمية :

يقول أحد الباحثين بأن معظم الطلبة يميلون الى اختيار موضوعات عامة كبيرة والموضوع العام الشامل تصعب السيطرة عليه ، وغالبا ما يؤدي بالباحث الى التوقف في مراحل لاحقة ...

ان الموضوع العام وان كان يصلح لكتابة كتاب أو موسوعة فهو لا يصلح ان يكون لبحت علمي، فالبحث العلمي عبارة عن دراسة مكثفة في موضوع محدود الا أنه بمثابة اختيار نقطة من محيط المعرفة والوصول بها الى القاع . وهذا هو التعمق المطلوب في البحوث ¹.

في حين ذهب البعض الآخر الى القول أن دور المشرف هو مساعدة الباحث على تحديد الموضوع حتى لا ينجز عملا جد مختصر أو عملا جد مبالغ فيه و يتعين على الباحث ان يقوم بعمل متقن و مترابط و موثق و معلل و يجيب على الاشكالية المطروحة .و في المقابل ينبغي على الباحث تجنب المواضيع التالية :

- الموضوع الواسع جدا . Sujet trop vaste

- الموضوع الضيق جدا . Sujet trop étique

¹ سيد هواري ، دليل الباحثين ، ص 26.

- الموضوع المستهلك . Sujet Fongible

والمقصود بتحديد موضوع البحث هو حصره في جزئية معينة تدخل اصلا ضمن موضوع اكثر شمولاً، وهذا الموضوع يدخل بدوره في موضوع أعم و أشمل ثم تعميق البحث تماما حول الجزئية التي تم تحديدها .

4- الدرجة العلمية المراد الحصول عليها:

ان البحوث الجامعية مختلفة فقد ينجز الباحث مذكرة الماستر أو أطروحة دكتوراه، ويظهر الاختلاف من حيث درجة التعقيد والتشعب، ومن خلال عدد الصفحات المطلوبة¹، وهذا ما سوف يتم توضيحه:

أ- مذكرة الماستر:

تبدأ هذه المرحلة مباشرة بعد الانتهاء من مرحلة الليسانس، وتعتبر هذه المرحلة بداية للتخصص وتختتم في السداسي الاخير بمذكرة ينجزها الباحث الطالب بإشراف استاذ مؤهل يعمل على توجيهه علميا ومنهجيا². فالبحوث المتعلقة بطور الماستر هي انجاز مشروع بحث منظم ودقيق في مجال معين تسمح للطالب بتحسين معارفه في مجال تخصصه، وهدفها تمكين الطالب على تخطي خطواته الاولى في مجال البحث العلمي.

ب- أطاريح الدكتوراه:

يعد الطالب الباحث أطروحة الدكتوراه برعية الاستاذ المشرف الذي يتابعه علميا ومنهجيا ويقومه أكاديميا، ويتميز بحث الدكتوراه انه بحث مبتكر او اكتشاف غير مسبق، لهذا لا بد على الباحث في الدكتوراه ان يتمتع بالفكر الخلاق والصبر للوصول الى الفكر الجديد.

¹ رشيد شمشيم، مرجع سابق، ص 65.

² محمد خان، مرجع سابق، ص 25.

وبما بأن أطروحة الدكتوراه تؤهل الطالب للحصول على أعلى الشهادات العلمية الجامعية، فقد اوجبت فيها الدقة في شكلها ومضمونها، والموضوعية في طرح القضايا التي تعالجها، والأمانة في نقل آراء الآخرين وفق منهج واضح ولغة سليمة وأسلوب علمي دقيق.

ولا تقاس جودة الرسالة بحجمها انما تقاس جودتها في استيفاء الموضوع حقه من البحث والمناقشة والمعالجة¹، والتطرق لجميع جوانبه واستخلاص واضح لنتائج علمية ذات فائدة علمية وعملية.

الفرع الثاني: تحديد عنوان موضوع البحث

يجب ان يكون عنوان البحث معبرا عن مضمون البحث، وعليه يجب أن يكون دقيقا وشاملا، ومعبرا أحسن تعبير عن مشكلة البحث، قد يجد ان عنوان البحث يحتاج الى تطوير والى عنوان جديد أكثر تحديدا مما سبق اقتراحه، وبعد القراءات التمهيدية ومن مناقشات الباحث مع زملائه ومشرفه، يضع الباحث عنوان مناسباً للبحث².

ان لعنوان المذكرة او الرسالة أو الأطروحة أهمية محورية بالنسبة للباحث، وبناء عليه سيتم تحديد اشكالية البحث.

يرتبط اختيار العنوان على جانبين اساسيين جانب يتمثل في مدى تعبيره على موضوع البحث، وجانب آخر يتمثل في مدى خلو العنوان من الاخطاء اللفظية و اللغوية و النحوية.

¹ محمد خان، مرجع السابق، ص 28.

² محمد الصاوي، البحث العلمي-اسس وطريقة كتابته، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 1992، ص 52.

المطلب الثاني: صياغة وتحديد الإشكالية

تعد الإشكالية أساس أي بحث علمي وهي بمثابة العمود الفقري وتحديد العامل الداخلي لموضوع البحث، ستحدد للباحث خط سير معين يلزمه ويستمد منه مفاهيم، كما يساهم في توضيح سؤال الانطلاق الذي يحدد ما يرغب الباحث في دراسته وإثباته، من خلال تحديد المسائل الجوهرية في بحثه من تلك التي يعتبرها ثانوية، كما تحدد الأسئلة التي يريد اجوبة لها بشكل دقيق ومنسجم تقوم على ما يهدف الباحث لدراسته وإثباته، فإشكالية الباحث كل من شأنه ان يثير تساؤلا، اي ما يبدو انه يتطلب الدراسة، وتعني صياغة إشكالية البحث تعريف الإشكالية وتحديد ما بضبط معالمها ووضعها في مجراها الفكري¹.

ان معايير تحديد وصياغة إشكالية البحث هي نفسها معايير اختيار الموضوع، وهي امور تكتسب من خلال الممارسات العملية للبحوث من خلال القراءة المعمقة للدراسات المرتبطة بالموضوع سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة².

كما يمكن تجزئة الإشكالية الى أبعاد تختار منها واحدا يتناسب مع قدراتك واستعداداتك للبحث والتسجيل له في درجة الماجستير أو الدكتوراه، وبذلك تكون قد اخذت بحثا يتناسب مع امكانياتك الشخصية والمادية، وبذلك يمكنك ترشيد الوقت والجهد والتكلفة اللازمة لإنجاز البحث، خاصة فيما يتعلق بالحصول على البيانات والمعلومات ومدى توافرها.

¹ علي مراح، مرجع سابق، ص 89-90.

² محمد عبد الغني معوض، حسين أحمد الخضري، مرجع سابق، ص 14.

وبعد اختيار الإشكالية يأتي دور الصياغة اللفظية للإشكالية، فيقوم الباحث بصياغتها في عبارات لغوية بسيطة، يستخدم فيها الباحث الأسلوب العلمي دون مبالغة أو تضخيم أو إحياء بالحلول الناجعة¹. ويعد تحديد إشكالية البحث من أهم مراحل إعداد خطة الدراسة كما سبق لنا بيانه، يجب إخضاعها لمجموعة من القواعد والمواصفات المنهجية تتمثل فيما يلي:

أولاً-الوضوح: يجب أن تكون صياغة الإشكالية بأسلوب علمي يشمل على ما يبرهن به الباحث على وجود المشكلة بعبارات واضحة ومحددة لا غموض ولا لبس فيها.

ثانياً-الملائمة في الإشكالية: طالما أن الإشكالية هي التجسيد للمسألة المراد معالجتها للوصول إلى نتائج معينة، فإن طرحها يستوجب التجريد والحياد، بحيث لا يمكن أن يحيي السؤال أو تساؤلات الانطلاق بالاتجاه أو الحكم المسبق،

بعد أن يقع الاختيار على إشكالية معينة لا يمكن الباحث الخروج عن إطارها، بحيث تكون كل المعلومات التي حصل عليها تتصل بإشكالية البحث.

المطلب الثالث: مقدمة البحث العلمي

تعتبر المقدمة العمود الفقري للبحث العلمي، لأنها تتناول مدخلا للبحث كله، أهم الأفكار التي يركز عليها صلب الموضوع، وكذا تبرز أهمية الموضوع محل البحث والدراسة، والأسباب التي دعت الباحث إلى تناول الموضوع²، فهي المدخل العام والشامل والدال على أفاق موضوع البحث وجوانبه المختلفة بصورة مفيدة مركزة ودالة، وهي تعد بمثابة التمهيد أو إحساس بالإشكالية، وعليه تتمثل الوظيفة الأساسية للمقدمة في تحضير

¹ محمد عبد الغني معوض، حسين أحمد الخضري، نفس مرجع، ص 15.
² فاضلي ادريس، مرجع سابق، ص 98.

وتهيئة ذهن القارئ للشعور، بمدى فهم موضوع البحث العلمي. ويشترط في المقدمة الإيجاز والوضوح، والدقة وهي تتكون من المقومات والعناصر الآتية:

1- وصف كامل لبيان وماهية الموضوع أو الإشكالية محل الدراسة ،وهي ترفق أسئلة الدراسة محررة بلغة علمية دقيقة .

2- حصر ووصف لأهم الفرضيات العلمية النهائية التي تحتوي على الحلول العلمية المتعلقة بموضوع البحث، أو المشكلة العلمية محل الدراسة والبحث العلمي، لذلك لابد من اشعار القارئ والايحاء اليه بالحلول العلمية للمشكلة محل الدراسة¹.

3- حصر وبيان الأسباب الموضوعية والذاتية المختلفة لاختيار موضوع البحث العلمي.

4- توضيح اهداف الدراسة لتحقيقها بدقة، بحيث لابد من ان تكون واقعية وقابلة للتحقيق والقياس، اهداف الدراسة بأسئلتها، بحيث تكون عبارة عن اعداد صياغة لها بعبارات واضحة ومفهومة بعيدا عن الغموض

5- وأهمية الدراسة بكل دقة وموضوعية وإيجاز، وهي تمثل مبررات اجراء الدراسة او فائدتها، والأهمية تكون نظرية أو علمية يوضح من خلالها الباحث ما تستضيفه الدراسة من معلومات جديدة لم يتوصل اليها من قبل في البحوث السابقة، وقد تكون الأهمية تطبيقية عملية يبين فيها الباحث مدى مساهمة الدراسة في تقديم حلول عملية للمشكلة المطروحة².

¹ عمار عوابدي، مرجع سابق، ص 120.

² لجنة الدراسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية، جامعة الامام محمد سعود، مرجع سابق، ص 12.

6-الإشارة بإيجاز الى أهم المحاولات والبحوث العلمية السابقة على الدراسة، في الإشارة الى البحوث السابقة وتعد مسحاً شاملاً لما كتب من بحوث ودراسات علمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة .

- والإضافة العلمية التي ستضيفها الدراسة الحالية للدراسة التي سبقتها.

- عرض لاهم المشاكل والعراقيين النظرية والعلمية التي تعترض عملية اعداد البحث العلمي.

- توضيح منهج واساليب البحث العلمي، والالتزام بها عبر كل مراحل الدراسة، ويمكن ان تتطلب الدراسة الاعتماد على أكثر من منهج أو أكثر من أسلوب تبعاً لما تتطلب الإجابة على إشكالية الدراسة، فهي المحدد الأول لنوع المنهج واختيار الأسلوب.

- اعداد وعرض خطة وتقسيم الموضوع بصورة منطقية وموضوعية .

المطلب الرابع: خطة البحث العلمي

يمثل اعداد خطة البحث العلمي مرحلة مهمة ، لأنها ترسم الطريق الذي يسلكه الطالب الباحث بدقة، وتتنبأ عن مدى قدرته على تناول الموضوع بحث ومدى استعداد له لدراسته، وكلما احكم اعداد الخطة كانت عملياته تنفيذ عملياته البحث العلمي أيسر امراً واوفر جهداً وأفضل نتيجة¹.

نظراً لأهمية خطة البحث، وارتباطها وتداخلها مع خطوات وعناصر المنهجية من جهة، عن الإشكالية التي يطرحها موضوع البحث من جهة أخرى، وعلى اعتبار ان الإشكالية هي كل ما يثيره موضوع البحث من تساؤلات مرتبطة وتحتاج الى اجابة، ومنها

¹ لجنة الدراسات العليا لكلية العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص06

نستخرج الافكار الأساسية التي تعتبر أجزاء الخطة الرئيسية، ثم تقسم بعد ذلك داخليا حسب تقرعاتها¹.

ان رجل القانون الناجح يجب ان يتصل بالوضوح التام في معالجة اشكالية بحثه الذي يعد سبيل الأكيد لحلها من خلال اعتماد خطة متينة وصلبة تهدف الى تفكيك وتشريح جميع العناصر التي تتألف منها الإشكالية القانونية، ثم يعيد بناء هذه العناصر مع الحلول المقترحة لها.

والجدير بالذكر انه مهما استهلكت هذه الخطة من وقت طويل للبحث عنها وإيجادها، فأنها في الحقيقة توفر على الباحث اضعافا مضاعفة من الاوقات التي يمكن ان تضيع منه .

في حقيقة الأمر لا يوجد قواعد عامة تحكم مسألة تقسيم البحث، لان مرد ذلك تتحكم فيه طبيعة موضوع البحث وحجمه ومحتواه، ولكن هناك بعض الضوابط والشروط التي يجب احترامها اثناء تقسيم البحث، وهي في نفس الوقت ارشادات توجه الباحث لتكون خطة بحثه منهجية وهي كما يلي:

- تكون كل عناصر الخطة عبارة عن مشكلات فرعية و بالتالي لا يجب على الباحث أن يخرج عن موضوع البحث².

- ضرورة اعتماد مبدأ مرونة الخطة، بحيث تتغير الخطة تبعا للمرحلة التي يصل اليها الباحث، والموضوعات المستحدثة المتوقعة وغير المتوقعة والمتعلقة بموضوع البحث، لأنه قد تطرأ عناصر المستجدة، وقد اضطر الباحث الى حذف بعض العناصر دون الاخلال بتوازن الخطة.

¹ علي مراح، مرجع سابق، ص73.

² رشيد شمشيم، مرجع سابق، ص 89.

- تقادي تكرار العناوين الموجودة في المراجع العامة، ومحاولة ايجاد عناوين جديدة تعبر عن المجهود الشخصي للباحث كما لابد من تقادي التكرار والتداخل والخلط بين عناوين البحث وتفرعاته.

- الاعتماد على المنطق و الموضوعية والمنهج في تقسيم الموضوع.

- مراعاة التسلسل المنطقي للعناوين وتفرعاتها، بحيث تكون العناوين الجزئية التي تدخل تحت العنوان الرئيسي تعبيراً عنه، وفي حالة عدم تناسب أي عنوان جزئي مع العنوان الرئيسي لابد من حذفه وادخاله في جزء آخر من الخطة، او توسيع العنوان الرئيسي لكي يستوعب هذا الاخير.

- يجب مراعاة التوازن الشكلي والموضوعي للخطة. فالتوازن الشكلي هوان يكون التقسيم متساوياً، بان يتساوى عدد فصول كل باب مع الآخر، أو عدد مباحث كل فصل مع الآخر، عدد فروع كل مطلب مع الآخر... الخ.

اما التوازن الموضوعي فنقصد به التوازن في عدد صفحات كل جزء من البحث مع الجزء الاخر، فاذا قسم البحث الى بابين يجب ان يكون عدد الصفحات المخصصة لكل باب متساوية او متقاربة مع الباب الاخر، نفس الشيء اذا كان البحث قسم الى فصلين يجب ان يكون عدد الصفحات المخصصة لكل فصل متساوية أو متقاربة مع الفصول الاخرى، و هكذا نفس المبدأ بالنسبة للمباحث والمطالب والفروع) .

- يجب ان تكون عناصر الخطة كلها مترابطة فيما بينها وهذا ما يميز خطة البحث العلمي .

- التقيد بالأسلوب العلمي و هذا من خلال حسن اختيار العبارات وحسن صياغة عناوين الخطة و التي يجب ان تكون واضحة و مفهومة.

- إذا كان البحث يحمل جوانب نظرية وأخرى تطبيقية فهنا يستحسن دمج الجوانب النظرية والجوانب العملية، لتكون دراسة أكثر فائدة للقارئ خاصة إذا كان الجزء النظري يفسر ويشرح الجزء التطبيقي فيعتبر أساساً فقهياً له¹.

المطلب الخامس: صلب او متن الموضوع

المقصود بمتن الموضوع هو الجزء الأكبر والحيوي في البحث، فهو يتضمن كافة الأقسام والعناوين والأفكار الأساسية والفرعية التي يتكون منها موضوع البحث العلمي، وتتمثل كتابة البحث العلمي في تحليل وتفسير البيانات والأفكار المحصلة، وبيان ما تم التوصل إليه في هذا البحث، بحيث يمكن للأخريين فهمها واستخدامها، وإيضاً اعلام القارئ بمضمون البحث بهذا العمل الفكري وهدفه².

الفرع الأول: اقسام صلب الموضوع

وينقسم صلب الموضوع الى ثلاثة اقسام وهي:

القسم الأول يعرض فيه الباحث الأسس النظرية للموضوع، ويحق للباحث ان يبرز قدرته في تفهم واستيعاب ونقض الجهود التي سبقتها في تناول الموضوع مبيناً أوجه القوة والضعف، ومدى اقتناعه أو تشكيكه ورفضه للنتائج التي توصلوا إليها .

وعليه أن يتحلى بالدقة والصدق والأمانة العلمية، بحيث يجب ان يركز على آراء الآخرين وليس على شخصيتهم، وعليه لا يمكن اظهار في أي فقرة من فقرات البحث عدم احترامه لأي رأي من تلك الآراء .

¹ رشيد شمشيم، مرجع سابق، ص 91.

² علي مراح، مرجع سابق، ص 100.

يجب أن يكون الباحث ملتزماً بالأمانة العلمية بحيث لا يغير في تفسير النصوص ويحملها معاني غير واردة فيها اصلاً ولم يقصدها كاتبها.

القسم الثاني: ويعد هذا القسم أخطر وأهم أقسام البحث العلمي ان لم نقل أهمها على الإطلاق، ففي هذا الجزء يقوم الباحث بتبني وجهة نظر معينة وابتكار وجهة نظر خاصة به للإجابة على الإشكالية التي تم طرحها أو في عرض الموضوع الذي بنى عليه أطروحته.

- يقوم الباحث في هذا القسم بالتشخيص الموضوعي للظاهرة أو الإشكالية محل البحث، بحيث لا بد عليه من الإحاطة بكافة أبعاد الظاهرة وعواملها وجزئياتها ووصفها وصفا علمياً يجعل من السهل التعرف على كل ما يتعلق بها بحيث ينهي هذا الجزء من البحث الظاهرة محل البحث بوضوح تام¹.

القسم الثالث: يقوم الباحث في هذا الجزء بعرض وجهة نظره وفي كيفية معالجة الإشكالية أو الظاهرة محل الدراسة، وتحديد كيفية تطبيق هذه المعالجة والنتائج المتوصل إليها.

يجب على الباحث في هذا الجزء من البحث ان يعرض مجموعة الحلول البديلة المتوصل إليها للإجابة على إشكالية البحث وتحديدها وكذا تحديد الأساس الذي دفعه لاختيار هذا الحل وجوانبه الإيجابية والسلبية، الذي يجب ان يكون منطقياً مدعماً وجهة نظره بحجج وبراهين يقنع من خلالها من يقرأ البحث والمشرفين على مناقشته بإمكانية الحل المقدم وسهولة تنفيذ ومزاياه على الحلول البديلة الأخرى، ثم يعرض في آخر هذا الجزء النتائج والتوصيات التي نجدها في خاتمة البحث².

¹ عبد الغني معوض، احمد الخضري، مرجع سابق، ص 38.

² عبد الغني معوض، احمد الخضري، نفس المرجع، ص 38.

الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في تحرير صلب الموضوع

هناك مجموعة مترابطة من الخصائص التي لابد من توافرها حتى تتحقق الأهداف المرجوة من البحث وهي:

أولاً: وحدة البحث العلمي

يعمل في إطار متكامل ولا يخرج عنه فيهدد وحدة موضوع البحث ويعرض الباحث للخوض في أشياء أو موضوعات أو عناصر غير ضرورية في البحث¹.

ثانياً: العمق العلمي

يجب أن يكون البحث منسجماً في مواضيعه ومتناسق في أقسامه لتحقيق التوازن والتنسيق بين مختلف أجزائه.

ثالثاً: الوضوح في التفكير

يجب أن تكون أفكار الباحث واضحة للغير، أي أن ينطلق الباحث من المعيار الذاتي فيجسد المعلومات والبيانات في أفكار واضحة. فيكتبها بلغة مفهومة.

وتبرز قدرة الباحث في التمسك في بحثه عندما يتمكن من بناء بحثه بناءً فنياً يستند إلى تفكير منهجي واضح في انتقاء ما يفيد من المعلومات والأفكار، وكيفية استخدامها وتوظيفها في شكل جيد يخدم المعنى المقصود من البحث.

¹ عبد الغني معوض، أحمد الخضري، مرجع سابق، ص 36.

رابعاً: الدقة في اللغة والتحكم فيها

يجب ان يتسم الباحث بمتطلبات الشكل واللغة والقواعد، فاللغة هي المظهر الموضوعي للتفكير، فلا بد أن يعبر بدقة. وتقضي دقة اللغة أن تكون الكتابة سليمة من الناحية اللغوية والنحوية، يعبر فيها الباحث عن أفكاره بلغة سهلة بسيطة مستخدماً للكلمات والالفاظ المألوفة في تلك اللغة لتدل على المعاني المقصودة بوضوح، كما تعني التناسق في الافكار وسلاسة الاسلوب من خلال الاستعمال جمل بسيطة وقصيرة .

خامساً: الاسلوب العلمي

يجب ان يستخدم الباحث لغة موضوعية وذلك بالاعتماد على أسلوب علمي خبري خالي من التحيز والأحكام المسبقة، يبرز من خلاله تحكم الباحث في معالجة عناصر موضوعه من تحليلات وتفسيرات وتعليقات ونقد وطرح البدائل، وهذا ما يبرز شخصية الباحث العلمي وقدرته على اقناع الغير بالمسعى المقصود من القيام بالبحث.

المطلب السادس: خاتمة البحث

تكتسي الخاتمة أهمية بالغة بالنسبة لمكونات البحث العلمي ، وتعتبر الخاتمة اخر نقطة في مسار عملية البحث ،وهي عبارة عن عرض للاستنتاج الذي توصل اليه الباحث ولثمرة جهده وخلاصة للبحث من حيث النتائج و الحقائق العلمية و ليست تلخيصاً له .

وتجدر الإشارة الى أنه يجب على الباحث أن يوجه عنايته للمقدمة والخاتمة لان البعض يفضل اخذ فكرة عامة عن بحث أو كتاب بقراءة مقدمته و خاتمته ، والارتباط بينهما ينشأ من كون المقدمة طرح للمشكلة و الخاتمة عرض لحلها .

و يلاحظ في بعض الأبحاث العلمية تعدد الخواتم ،وذلك بتخصيص خاتمة لكل قسم أو باب أو فصل من البحث ،على أن تتم صياغة خاتمة عامة له في نهاية البحث العلمي، وعليه فلا بأس من اعتماد مسألة تعدد الخواتم لكن يشترط في ذلك عدم تكرار مضامينها. ويستحسن اذن ان تتضمن الخاتمة النتائج التي توصل اليها الباحث والتوصيات، وان تتضمن النقاط التي لم يتمكن الباحث من معالجتها معالجة كافية ليفتح آفقا جديدة لبحوث في المستقبل. ويجب ان تتوفر بعض الشروط في خاتمة البحث¹ وهي:

- ان لا يتم مناقشة الأفكار التي تم تناولها في صلب الموضوع .
- ان تتضمن كافة النتائج والتوصيات والحلول التي توصل اليها الباحث من خلال بحثه.
- ان تتضمن متطلبات ومحددات وشروط تطبيق هذه التوصيات.

المبحث الثاني: القواعد التنظيمية والشكلية لإعداد البحث العلمي

تخضع عملية اعداد البحث العلمي الى طرق واجراءات وأساليب علمية وعملية منطقية وصارمة ودقيقة يجب احترامها والتقيد بها واتباعها بدقة وعناية حتى يتمكن الباحث من اعداد بحثه وانجازه بصورة سليمة ناجحة وفعالة.

ان عملية البحث العلمي لا تخضع لقواعد وضوابط فنية فحسب، بل تتطلب قواعد وضوابط تنظيمية وشكلية يلتزم بها الباحث، منها ما هو متعلق بتنظيم عملية البحث والمتمثلة في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث (المطلب الاول) ومنها ما هو شكله متعلق بتوثيق البيانات والمعلومات (المطلب الثاني).

¹ عبد الغني معوض، أحمد الخضري، مرجع سابق ص 40.

المطلب الأول: مرحلة جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث العلمي

تعتبر مرحلة جمع الوثائق والبيانات مرحلة هامة، يقوم الباحث من خلالها بجمع البيانات والمعلومات المتاحة عن المشكلة، أو جانبها الذي سيقوم ببحث، واسبابها وظواهرها، من خلال المراجع والمصادر سواء باللغة العربية أو الأجنبية. والتي يمكن الوصول اليها كذلك من الابحاث العلمية التي اجريت في الموضوع، المقالات المنشورة في الدوريات العلمية.

نظرا لأن مرحلة جمع البيانات تستغرق الجزء الاكبر من وقت الباحث، فان الانتهاء من هذه المرحلة في أقرب وقت يعد عاملا هاما في توفير الوقت والجهد والتكلفة، لهذا يعد عنصر الزمن المحدد الرئيسي للباحث الذي عليه أن يعمل على استغلال كل لحظة فيه أفضل استغلال .

ومن ثم فان تنظيم وقت الباحث يكون العامل الاساسي في انجاز بحثه، كما ان المام الباحث بمهارات الاستخدام المكتبي وجمع البيانات وتحليلها العنصر الحاسم في هذا النجاح، ولكي يتسنى له ذلك يجب على الباحث في هذه المرحلة القيام بتنظيم وقت الباحث من اجل الاستفادة من المكتبة (الفرع الاول)، وتنمية مهاراته المتعلقة بجمع البيانات وتحليلها(الفرع الثاني).

الفرع الاول: تنظيم وقت الباحث

ان تنظيم وقت الباحث ذو أهمية محورية¹، حيث يتم عن طريق تجنب مضيعة الوقت والجهد والتكلفة بغير جدوى إذا ما تم البحث في المكتبة بطريقة عشوائية، وعليه فلا بد منه القيام بعملية التخطيط وتنظيم الوقت وهذا يتم من خلال:

¹ عبد الغني معوض، احمد الخضري، مرجع سابق، ص 100.

1-تحديد مهام البحث المطلوب استقاؤها والوقت المطلوب تغطياتها فيه، والوقت المتاح للباحث لتغطيه كل منها.

2 - زيارة المكتبة زيارة تمهيدية للتعرف على ما تحتويه من مراجع ومصادر عن طريق الاستعانة بالكاشفات التي تحتويها كاشف الموضوعات أو كاشف المؤلفين، والدوريات التي تحتويها ومدى قربها أو بعدها عن موضوع البحث.

3- تصنيف قوائم المراجع وفقا للموضوعات والتقسيمات الخاصة بكل جزء من البحث وتحديد تواجدتها بالمكتبة وفي اي الرفوف حتى يسهل الحصول عليها، وتدوين بياناتها الأساسية التي تسهل طلب هذه المراجع.

تقادي ضياع الوقت يفضل ان تطلب كافة المراجع التي تتعلق بالموضوع مرة واحدة وفقا لقدرة الباحث على القراءة لتجنب اي ضياع للجهد والوقت في انتظار الحصول على كل مرجع.

4 - مراجعة مواعيد العمل في المكتبة واختيار الاوقات التي تكون فيها المكتبة أكثر هدوءا.

5-اعداد جدول زمني محدد لساعات البحث في المكتبة، تحدث فيه بدقه الموضوعات المطلوب استقاؤها والبيانات المتعين جمعها.

6- ترتيب الموضوعات المطلوب بحثها وفقا لأهميتها وضرورتها ترتيبا متسلسلا منطقيا، وأن يتم تحديد النقاط الواجب التعمق فيها.

7- اعداد قوائم بالمراجع والمصادر التي تحتوي على بيانات المختلفة حتى يسهل الرجوع اليها أو طلب استعاراتها.

8- عند استخراج البيانات والمعلومات من المراجع لابد من تكوين كافة البيانات الأساسية في بطاقة تدوين البيانات ليتمكن الباحث الرجوع اليها بعد ذلك للاستزادة، او للتحقق منها او لتوثيقها كتابة اسم المؤلف، عنوان المرجع، الطبعة، الناشر، سنة النشر، رقم الصفحة أو الصفحات

الفرع الثاني: تنمية مهارات الباحث

في هذه المرحلة يبدأ الباحث بمراجعة الكتب العامة والكتب والمراجع المتخصصة، وزيارة دور النشر للاطلاع على كل جديد من الكتب، ويلجأ الى ذوي الخبرة والاختصاص ليتزود منهم بالمعلومات الحديثة .، ويجب على الباحث ان يميز تمييزا دقيقا بين البيانات المتصلة بموضوع البحث، وتلك التي لا صلة لها بالموضوع حتى لا ينفق وقتا وجهدا كبيرا¹.

وعليه يجب في هذه المرحلة جمع الوثائق العلمية المتعلقة بالموضوع(اولا)، وان يقوم بتنظيم البيانات في صورة تجعل من السهل الرجوع اليها عند الحاجة، والربط بينها وبين بيانات أخرى لتكوين وحدة الموضوع، وايجاد العلاقات المتداخلة بين العناصر المختلفة(ثانيا).

اولا: جمع الوثائق العلمية المتعلقة بالموضوع

إذا اختار الباحث موضوعا معيناً لا بد ان يقوم بقراءة استطلاعية للاستقرار على الموضوع ثم القيام بالقراءات الأولية التي من طبيعتها أنها طويلة ومفصلة، يحدد بعضها الباحث نطاق البحث بصفه عامة، ويضع هيكل عاما وفصوله وأن يقرأ قراءة عامة

¹ عبد الغني معوض ، احمد الخضري ، مرجع سابق، ص 100.

للوّائق العلمية من مصادر ومراجع عامة للتعرف على سعة الموضوع، ولكن أثناء البحث لا يقرأ إلا ما كان له صلة مباشرة بالبحث¹.

ولقد اعتاد الباحثون في المراحل الجامعية على عدم التمييز بين المصادر والمراجع على الرغم من الاختلاف الموجود بينهما. فمن بين الوثائق التي تعتبر أهم المصادر الأصلية للبحوث القانونية نجد: المواثيق الوطنية والدولية -الأوامر والقوانين والنصوص التنظيمية-الدساتير -المؤتمرات والبروتوكولات-الاتفاقيات الدولية-الاحصائيات الرسمية-نتائج المقابلات الشخصية.

أما المراجع فهي مصادر ثانوية، وتسمى أيضا مصادر غير أصلية أو مصادر غير مباشرة وهي تعتمد في مادتها العلمية على المصادر الأصلية الأولية فتعرض لها بالتحليل والنقد أو التعليق أو التلخيص، وقد تكون كتباً عامة أو متخصصة أو مقالات منشورة في دوريات أو رسائل لنيل إحدى الدرجات العلمية وغيرها².

ثانيا: طرق تنظيم وتدوين البيانات.

لا يمكن للباحث القانوني كتابة بحثه إلا بعد أن يكون له رصيد مناسب من المعلومات و البيانات التي لا بد له من العمل على جمعها و ترتيبها من اجل نجاح هذه العملية ينصح باتباع احدى هذه الطرق ، طريقة البطاقات (اولا) أو طريقة الملفات (ثانيا). أو طريقة التصوير (ثالثا)، أو طريقة الحاسوب الآلي (رابعا).

¹ محمد عبيدات، محمد ابو نصار، مقلة مبيضين، مرجع سابق، ص 25.

² رشيد شمشيم، مرجع سابق، ص 70.

أولاً: طريقة البطاقات

هي الطرق الأكثر استعمالاً وأقل عيوب وتقوم على تدوين البيانات والمعلومات التي توصل إليها الباحث في مجموعة من البطاقات الورقية التي تحمل كل منها فكرة أو اقتباس من مرجع.

ويقوم الباحث بتدوين عادة اسم المؤلف عنوان المصدر أو المرجع، الجزء ان وجد، الطبعة و المطبعة أو دار النشر، مكان الطبع ، سنة الطبع و رقم الصفحة ومكان وجود المصدر ليسهل عليه الرجوع اليه عند الاقتضاء ثم بعد ذلك يذكر النص المقتبس وهذا الاقتباس قد يكون حرفياً و قد يكون اقتباس للفكرة فقط .

ثانياً: طريقه الكلاسير.

هي طريقة أقل استخدام مقارنة مع طريقة البطاقات، وفي هذه الطريقة يستعيد مجموعة من الأوراق المقواة ذات اللسان البارز يدون فيها عنوان كل جزء من أجزاء البحث وفقاً للتقسيمات الخاصة بالبحث، والذي يجزئ بدوره داخلياً بألوان مختلفة ويتم الأفكار والاقتباسات على ورق أبيض عادي، وعند الانتهاء يقوم الباحث بوضع هذه الأوراق في الأقسام المخصصة لها مع ترقيمها.

وعند الرجوع إليها يمكن للباحث تتبع وحدة الموضوع داخل كل قسم، وإيجاد التنسيق بين كل منها، ومتابعة مدى اكتمال كل جزء من الموضوع ونوعية البيانات التي تم جمعها حتى لا يطغى جزء من البحث على الأجزاء الأخرى ضماناً لتوازن محتويات البحث من الناحية الشكلية.

ويتم كتابة مصدر البيانات الخاص بالمعلومات التي تم التوصل اليها في الهامش أسفل الاوراق التي تم تدوين البيانات التي يمكن الرجوع اليها عند الحاجة اليها.

ثالثا :طريقة الملف

يعني تصوير ما يحتاج الباحث نقله من معلومات و يضعها في ملف يعده لذلك ويصنفها بوضع العنوان المناسب على كل ملف و تعد هذه الطريقة مفيدة لأنها فيها ربح للوقت، لكن ما يعيبها أنها مكلفة وأحيانا أخرى يجد الباحث أنه قام بتصوير مراجع لا تخدم الموضوع لأنه تعجل في التصوير قبل القراءة المعمقة .

رابعا : طريقة الملف الالكتروني

في ظل التطور التقني المعاصر اهتدى الباحثين الى طريقة تتفق مع استخدامات تكنولوجيا الاعلام و الاتصال و تتمثل هذه الطريقة في أنها صورة الكترونية من نظام الملفات الورقي و هي احدث الطرق وأسهلها في تدوين المعلومات و تخزينها ضمن ملف خاص لأنها تسهل حفظ المعلومات و استرجاعها دون ان تتعرض للضياع او التلف الا أنها تكتنفها مخاطر ضياع مجهود الباحث اذا حصل عطل في جهاز الحاسوب أو أصيبت الملفات بفيروس.

المطلب الثاني: قواعد توثيق البحوث العلمية

بعد اختيار الموضوع وصياغة اشكالية البحث، وتحديد الغرض من البحث بصفة عامة، تبدأ الخطوة التالية في اعداد الدراسة وهي القراءة الواعية في المراجع، المصادر المختلفة المتصلة بالموضوع، فيجب على الباحث ان لا يخدع بالظاهر ويجعلها محور بحثه الحقيقي، بل لابد ان يبحث عن المشكلة التي سببت تلك الظاهرة، ومعالجة اسبابها

الحقيقية لتأمين العلاج المناسب، ويحتاج تحديد المشكلة تحديدا دقيقا الى خبرة ومعرفة والدراية الضخمة من الباحث¹.

تبدأ مرحلة جمع الوثائق والمعلومات العلمية، والتي تتمثل في كل المراجع والمصادر التي تحتوي على المعلومات والمعارف ذات الصلة بموضوع البحث وتعتبر الوثائق العلمية بمثابة الركيزة والمعرفة العلمية المثبتة ماديا والتي يتم الرجوع اليها بتحليل والاستدلال².

ومن ثم يفترض من الباحث توثيق الافكار التي يستعين بها في بحثه ضمانا للأمانة العلمية وتكريسا لأصالة البحث والتزامه بمجمل الخصائص والقواعد ولا يتوقف الأمر عند توثيق الافكار بل يشمل المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها الدراسة، لذلك لا تخلو أي دراسة علمية من ثلاث عناصر الأساسية وهي: الاقتباسات (الفرع الاول)، وتوثيق الهوامش (الفرع الثاني)، وتوثيق قائمة المصادر والمراج (الفرع الثالث) وتوثيق فهرس المحتويات (الفرع الرابع) والملاحق (الفرع الخامس).

الفرع الاول: الاقتباسات

تعد الاقتباسات من العناصر الجوهرية في تحرير البحوث كون معظم هذه البحوث تستند للتراكم المعرفي، ولهذا سنحاول معالجتها من خلال تعريفها اولا وتحديد انواعها ثانيا.

¹ محمد عبد الغني معوض، محسن احمد الخضيرى، مرجع سابق، ص 12
² رشيد شمشيم، مرجع سابق، ص 68.

أولاً: تعريف الاقتباس

يستعين الباحث بالمراجع وآراء الباحثين الآخرين لأغراض المناقشة والتحليل أو التعزيز، وكثيراً ما ينقل أو يقتبس نصوصاً وأحكاماً رسمية أو آراء الآخرين بهدف تأسيس وتدعيم فرضياته وآرائه العلمية أو بغرض نقلها وتحليلها وتقييمها¹. ولكي تتحقق عملية الاقتباس أهدافها في نطاق حدود أخلاقيات النزاهة والموضوعية والأمانة العلمية وتأكيد وجود الكفاءة والشخصية العلمية للباحث العلمي توجد مجموعة من الضوابط والقواعد المنهجية يجب على الباحث التقيد بها واحترامها بكل دقة وعناية حتى يستفيد علمياً من عمله الاقتباس.

وحتى تتم هذه العملية بصورة مشروعة وسليمة وموضوعية يجب أن يتحلى الباحث بالأمانة العلمية أي ضرورة الإشارة للدراسة المعتمد عليها، والدقة والفطنة التامة في فهم القواعد والأفكار والأحكام والفرضيات العلمية المراد اقتباسها وعدم التسليم بأنه حجج ومسلمات مطلقة ونهائية بخصوص الموضوع بل يجب اعتبارها دائماً أنها مجرد فرضيات تتطلب التحليل والتجريب والنقد والتقييم².

يجب على الباحث العلمي أن يتحلى بالجدية والموضوعية في الاقتباس بأن يختار الأحكام والأفكار والآراء والمواقف الأصلية والقيمة التي تعتبر حجة علمية جوهرية مثل النص القانوني والحكم القضائي والوثائق الأصلية في الموضوع، وآراء ونظريات الفقهاء الكبار الذين يعتبرون حجة علمية في ميدان تخصصهم العلمي المتعلق بموضوع محل الدراسة والبحث، وعدم اقتصار اقتباسات الباحث على الدراسات التي تحتوي أفكار تؤيد

¹ عمار عوابدي، مرجع سابق، ص 98.

² محمد عبيدات، محمد أبو نصار، مقلة مبيضين، مرجع سابق، ص 163.

رأي الباحث ويعمل الافكار والشواهد المغايرة لوجهة نظره، بين العينات المقتبسة وسياق الموضوع المتصل به.

كما يجب أن يلتزم بالدقة وعدم تشويه المعنى الذي يريده صاحب الدراسة وايضا الاعتدال في الاقتباسات اي لا تتحول الدراسة الى مجرد اقتباسات الاخرين على حساب مساهمه الباحث نفسه في الموضوع وشخصيته البحثية لهذا لابد من بروج شخصيه البحث العلمية بين ثانيا هذه الاقتباسات من خلال دقه وحسن الاقتباس، والتقديم والتعليق والنقد والتقييم للعينات المقتبسة.

ثانيا: انواع الاقتباس

النقل والاقتباس نوعان: نقل واقتباس حرفي ومباشر، ونقل واقتباس غير حرفي غير مباشر¹.

1-الاقتباس الحرفي أي المباشر:

حيث ينقل الباحث الفكرة حرفيا دون زيادة او نقصان كاقتراسه لنص قانوني، أو حكم قضائي أو رأي فقيه حول التعاريف القصيرة أو التصنيفات والتقسيمات التي قد يتبناها باحث آخر، ويتم في هذه الحالة حصر الفكرة المقتبسة بين مزدوجتين أو بين قوسين بكل عناية ودقة وبطريقة واضحة ثم يضع في نهاية الاقتباس رقم الهامش الذي يشير الى كافة المعلومات بالمصدر المقتبس وفقا لقواعد اجراءات الاسناد وتوثيق الوثائق والمصادر والمراجع.

¹ محمد عبيدات، محمد ابو نصار، مقلة مبيضين، مرجع سابق ، ص164.

2- اقتباس المضمون او الاقتباس غير المباشر:

في حالة الاقتباس غير مباشر يطلب من الباحث صياغة الآراء والأفكار والفرضيات التي اقتبسها بأسلوب خاص، حيث يعيد الباحث صياغة الفكرة المقتبسة بطريقته الخاصة مع التقيد بالقواعد السابق الإشارة إليها (الأمانة العلمية، الدقة، الموضوعية، الاعتدال) ولا يتم وضعها بين مزدوجتين بل يكفي فقط بوضع رقم الهامش يحيل من خلاله الى الآراء والأفكار والفرضيات ومصادرها وفقا لقواعد الاسناد وتوثيق الهوامش.

الفرع الثاني: قواعد الاسناد وتوثيق هوامش البحث العلمي

نقصد بقواعد الاسناد وتوثيق الوثائق المعلومات المقتبسة سواء كان الاقتباس حرفيا مباشرة او غير حرفيا وغير مباشر لأصحابها الاصيلين، وبيان الوثائق التي وجدت فيها هذه المعلومات في الهامش وفقا للقواعد والاساليب المنهجية المقررة لذلك¹. وتعتبر الهوامش او الفقرات التي تظهر نهاية كل صفحة سواء للإشارة للكتب أو المقالات أو المقابلات..... الخ، او لتوضيح فكرة او مصطلح وردت في النص الأصلي او لتوجيه الباحث لبعض المراجع، فالغرض من الهوامش انما هو توضيح لإضافة معلومات جديدة فاتت الباحث ويريد تسجيلها أو يصعب عليه دمجها في المتن، ومعنى ذلك ان تكون ذات صلة وثيقة بأفكار المتن والا بدت وكأنها استطرادات لا يحتاجها البحث وبدلا من ان تؤكد تضعفه².

لقد اصبحت الهوامش جزءا لا يتجزأ من البحوث العلمية والدراسات الحديثة، باعتبارها تعبر عن مدى مصداقية الباحث وأمانته العلمية، ويراد بها بيان المصادر

¹ عمار عوابدي، مرجع سابق ص 102.

² عبود عبد الله العسكري، مرجع سابق، ص 65.

والمراجع التي استخدمها الباحث في بحثه، فهو يقدمها للقارئ كأدلة وبراهين على ما يسوق من الأفكار وليس الغرض منها ان يدل البحث على كثرة من المصادر المتصلة مباشرة بالبحث، وانما الغرض منها ان يستنبط من مجموع ما قرأ.

وعليه نظرا لاختلاف انواع الوثائق التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بموضوع البحث، من مراجع عامة وخاصة ومقالات علمية منشورة في مجالات دورية ووثائق رسمية ومذكرات ورسائل علمية فان عملية الاسناد والتوثيق تختلف من حالة الى أخرى، وهي تخضع لضوابط وقواعد الاسناد وتوثيق نحاول التطرق اليها فيما يلي:

اولا: الاسناد : توثيق الهوامش في الاقتباسات من المؤلفات والكتب العامة والخاصة:

لابد من ذكر المعلومات الآتية:

- اسم المؤلف او المؤلفين ثم اللقب.
- عنوان المؤلف، الطبعة: ط1 او 2...، الجزء: ج1 أو 2 دار النشر، بلد النشر، سنة النشر، الصفحة.

مثال:

- 1-أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة ، الطبعة الثانية ، دار النشر و التوزيع، الجزائر 2016، ص 20.
- 2-علي خطار الشنطاوي ، الوجيز في القانون الاداري ، الطبعة الأولى ،دار وائل للنشر، الاردن 2003،ص 70.
- 3-عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الادارية ضد الادارة العامة ، الطبعة الثانية ، دار هومة ، الجزائر 2017، ص 12.

-4

1- الهامش الذي يشار الى كتاب ورد لمرتين متتاليتين

إذا تكرر ذكر الكتاب مرة أخرى و لم يتوسطه أي مصدر آخر يعني أنه ورد في الهامش لمرتين متتاليتين يستغنى في هذه الحالة عن ذكر اسم ولقب المؤلف و نكتفي بعبارة نفس المرجع أو المرجع نفسه ، ثم الإشارة الى الصفحة .

مثال :

1- بعلي محمد الصغير، القانون الاداري، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة، ص

90.

2- نفس المرجع ، ص 50.

2 : الهامش الذي يشار فيه الى كتاب ورد لمرتين متتاليتين باللغة الأجنبية

إذا كان الكتاب باللغة الأجنبية ينبغي على الطالب أن يستعمل كلمة IBID ثم فاصلة رقم الصفحة أو الصفحات المقتبس منها .

1-VIALARD Antoine, Droit civil Algérien (La responsabilité civile délictuelle), O.P.U, Alger, 1980, P 12.

2-Ibid, P 19.

3 - الهامش الذي يشار فيه الى كتاب ورد لمرتين غير متتاليتين .

يجب أن نميز هنا بين حالة استعمال مرجع احد فقط لنفس المؤلف فهنا يشترط ذكر لقب و اسم المؤلف يتبع بعبارة مرجع سابق أو المرجع السابق ثم رقم الصفحة ، أما اذا كان للمؤلف مرجع آخر تم الاعتماد عليه فهنا لا بد من تحديد عنوان الكتاب المستعمل.

مثال :

- 1- بعلي محمد الصغير، القانون الاداري، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عناية، ص.11
- 2- عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الادارية ضد الادارة العامة ، الطبعة الثانية، دار هومة ، الجزائر 2017، ص 12.

1- بعلي محمد الصغير، مرجع سابق ،ص 30.

و في حالة كون المرجع باللغة الفرنسية نكتب ما يلي :

- 1- FERRY Claude, La validité des contrats en droit international privé, L.G.D.J, Paris, 1989, P 25.
- 2- TERKI Noureddine, L'arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U, 1999, P 90.
- 3- FERRY Claude, Op, Cit, P 32.

هذا المثال يتعلق باستعمال كتاب واحد لنفس المؤلف باللغة الفرنسية أم اذا كان للكاتب أكثر من مرجع في الهامش في هذه الحالة لا بد من ذكر لقب و اسم الكاتب ثم عنوان الكتاب نكتب Op.cit.، ثم الصفحة.

ثانيا: الاسناد وتوثيق الهوامش في الاقتباس من المذكرات والرسائل العلمية

في حالة الاقتباس من الابحاث العلمية الأكاديمية مثل ابحاث الماجستير والدكتوراه فان عمليه الاسناد تكون كالتالي:

مثال 1:

يحي وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2007.

مثال 2 :

كمال معيفي ، آليات الضبط الاداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الاداري، تخصص قانون اداري و ادارة مالية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العقيد الحاج لخضر ، باتنة ، 2010-2011، ص 19-20.

ثالثا: الاسناد وتوثيق في الاقتباسات في مقالات منشورة في مجالات دورية

في الاقتباس من المقالات علمية متخصصة منشورة في دورية من الدوريات فان عملية ترتيب المعلومات تكون كالتالي:

اسم المؤلف او الكتاب-عنوان المقال بين قوسين-اسم الهيئة او المجلة التي تنشره- بلد النشر-السنة والرقم والعدد-الصفحة او الصفحات التي توجد فيها المعلومات المقتبسة.

مثال:

1- حدة بن سعدة ندور الادارة في حماية البيئة ، المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية والسياسية ، العدد الرابع، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، ديسمبر 2011، ص 119.

رابعا: الاسناد وتوثيق الهوامش في الاقتباس من الاجتهادات القضائية

1-قرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا بتاريخ 06/24

1997، نشرة القضاء، 1999، العدد 56، ص 62.

2-قرار صادر عن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا ب تاريخ09/07/1996، اجتهاد قضائي 1999، عدد خاص، ص 224.

الفرع الثالث: توثيق قائمة المراجع و المصادر

بعدما تم الاستعانة بمجموعة من الكتب والمقالات في اقتباسات مباشرة وغير مباشرة إذا تطلب الامر أصبح لزام على الباحث في نهاية الدراسة ضبط المراجع وذلك تسهيل الباحثين الآخرين الرجوع الى المصادر الأصلية وحفاظا للأمانة العلمية، كون الباحث لا يمكنه كثانة جهود غيره وانسابها لنفسه، كما تعبر قائمة المراجع على مدى معرفة الباحث وتغطيته لكل ما كتب حول الموضوع المدروس فكثير من المقيمين المختبرين للبحوث يهتمون بدراسات السابقة ومدى حداثتها وجديتها وأهميتها بالنسبة للدراسة.

تعتبر قائمة المصادر والمراجع دليل قوي على قيمة البحث وجديته وعمقه وهو بالتالي برهان واضح على سعة المصادر التي استخدمها واعتمد عليها واستشهد بها الباحث وعليه يجب ان يتقيد الباحث في كتابته لهذه القائمة بالضوابط التالية:

- لابد ان يكون الباحث حذرا في عدم الوقوع في مشكلة استخدام المصادر دون ضرورة.
- لا يمكن للبحث تدوين المراجع والمصادر التي لم يستشهد بها في متن البحث كما لا يمكنه اخفاء المصادر ومراجع استشهد بها في المتن.
- ان يتقيد الباحث بالطريقة المنهجية السليمة في الترتيب التسلسلي للمراجع والمصادر أولا وبالطريقة المتبعة في توثيقها ثانيا.

أولاً: الترتيب التسلسلي لأنواع المراجع

ترتب المراجع حسب اللغة:

1- المراجع باللغة العربية

2- المراجع باللغة الأجنبية

- الكتب العامة

- الكتب المتخصصة

- أطروحات دكتوراه

- رسائل الماجستير

- المقالات المنشورة في الدوريات المحكمة

- مقالات الجرائد والمجلات غير المحكمة

- الاتفاقية الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية

- الأحكام والقرارات القضائية

- المواقع الإلكترونية

ثانياً: توثيق قائمه المراجع

- اسم المؤلف ولقبه

- عنوان المؤلف

- الجزء

- الطبعة

- دار النشر

- بلد النشر

- سنة النشر

مثال:

1- داود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث، دراسة تحليلية في اطار المفهوم القانوني للبيئة و التلوث ، الطبعة الاولى ، دار الفكر الجامعي ، مصر، 2017.

الفرع الرابع: توثيق فهرس المحتويات

لا يمكن اخفاء فهرس المحتويات في أي بحث أو رسالة أو كتاب أو مقال، ويوضع في نهاية البحث حسب النظام الفرنسي أو في أولها حسب النظام الانجلوسكسوني ويتمثل هذا الفهرس في اجزاء البحث المختلفة (ابواب، فصول، مباحث، مطالب، فروع، فقرات).

ويشترط في الدراسة العلمية الجادة لما لها من أهمية بالغة باعتبارها مفاتيح للنص تساعد القارئ على العودة الى ما يريد على متن الرسالة العلمية بأسرع وقت وبأقل جهد وهي تعتبر دليلا مباشرا على قدرة الباحث في تنظيم وتطبيق مقتضيات المنهجية العلمية¹.

الفرع الخامس: الملاحق

تعتبر الملاحق جزءا من أجزاء البحث العلمي في الدراسات العليا سواء رسالة أو أطروحة أو مذكرة في اعتبارها أدلة أعتمد عليها الباحث واستغل مادتها العلمية في بحثه ويختلف نوع وطبيعة الملحق او الملاحق حسب طبيعة الدراسة التي قدمها الباحث فقد تتضمن الوثائق قانونية او تاريخية رسمية او عينات أو صور أو رسومات أو جداول اعتمد عليها الباحث في بحثه.

¹ ان استخدام الفهارس الملحقة بالمادة العلمية هي ابتكار ظهر في الغرب بعد اكتشاف الطباعة عبود عبد الله العسكري منهجيه البحث العلمي في العلوم الإنسانية المرجع السابق صفحه 106

الفصل الثالث

التطبيقات العملية للمنهجية في العلوم القانونية

تظهر التطبيقات العملية للمنهجية في العلوم القانونية من خلال التعليق على النصوص القانونية، الذي يعتبر من التمرينات التطبيقية حول موضوع معين، يتعين على الطالب بلورة معارفه النظرية وتوظيف واسقاط الفكر القانوني في اشكالات عملية، او مقارنة الواقع بالفكر القانوني بطريقة منهجية عقلية صارمة لتأكد من مدى تحقق القيم العليا للقانون عبر التطبيق اليومي للمنظومة القانونية الفكرية والاجتماعية بأبعادها المتنوعة.

ان التعليق على النصوص القانونية والقرارات القضائية وحل الاستشارات القانونية يعد بمثابة التتويج العلمي ومدى القدرة على الربط بين الفكر والواقع، أي بين النظري والتطبيقي وهو مستوى لا يستهان به خلال الدراسات الجامعية ويعتبر الغاية الاولى للأستاذ والطالب¹.

ولعل أهم الدراسات التي تنصب على المواضيع القانونية في حياة رجل القانون العملية بدءا من دراسته في المرحلة الجامعية وانتهاء امتحان احدى المهن القانونية، منهجية التعليق على النصوص القانونية (المبحث الاول)، والتعليق على الأحكام والقرارات القضائية (المبحث الثاني) وأخيرا منهجية حل الاستشارات القانونية (المبحث الثالث).

¹ تومي اكلي، مرجع سابق، ص209-210

المبحث الاول: منهجية التعليق على النصوص القانونية

ان التعليق على النصوص القانونية طريقة تربوية، وسيلة بيداغوجية تسمح للطالب بتحليل المسائل القانونية تحليلا منطقيا والتدرب عليه.

سنحاول معالجه التعليق على النصوص القانونية من خلال تحديد مفهومه (المطلب الاول) وتحديد مراحل وخطواته في (المطلب الثاني).

المطلب الاول: مفهوم التعليق على النص القانوني

ان تحديد مفهوم التعليق على النصوص القانونية يستدعي منها تحديد المقصود منها في (الفرع الاول)، وتحديد الهدف منها في (الفرع الثاني).

الفرع الاول: المقصود من التعليق على النصوص القانونية

ان التعليق على النصوص القانونية خبرة علمية قديمة مارسها مفكرون مسلمون في العصور القديمة، وفي هذا المضمار اشتهرت تعليق العالمية التي قدمها الكندي وابن سينا وابنه رشد على نصوص الفلاسفة واليونانيين وبالأخص ارسطو، كما نجدها ايضا في الشروح التي قدمها فقهاء المالكية في تفسيرهم وتعليقهم على مبادئ الامام مالك بن انس ومؤلفاته¹.

يشمل التعليق على النصوص القانونية بالمفهوم الواسع سواء تعلق الأمر على الوضعية كتشريع وما يتفرع عنه، أو مذاهب الفقه القانوني، حول الوسائل القانونية، وهو عبارة عن عمل مركب يقوم على التوفيق بين عمليتين: عملية تحليل الافكار وتمييز

¹ احمد خروع، مرجع سابق، ص 57-58.

المسائل الأساسية عن الفرعية منها، وبين عملية تركيب التي تعالج منها وتوحيد هذه الاجزاء وإقامة الروابط والعلاقات والقوانين التي تحكمها للحصول على معرفة جديدة¹.

الفرع الثاني: الهدف من التعليق على النصوص القانونية

ان الهدف من منهجية التعليق على النصوص القانونية هي تدريب وتمكين الطلبة باعتبارهم رجال القانون على اختبار مدى استيعابهم من المنهج الدراسي وما تضمنه من الافكار والقواعد والنظريات وقوانين علمية، ومساعدتهم على درجات التفكير العلمي، والمقدر على تطبيق الفكر القانوني على الواقع بالوصف والتحليل والمقارنات ثم الاستنتاج في تطبيق المنهج العلمي².

كما يسمح التعليق على النصوص القانونية للطلّاب بإبداء رأيه اتجاه افكار النص سواء بالتأييد أو المخالفة تبرير موقفه الشخصي، ويظهر مدى استيعاب الطالب للأفكار والمفاهيم القانونية، وتنمية قدرته على توظيفها وترسيخها في ذهنه ليتمكن من مناقشتها كلما عرضت عليه³.

المطلب الثاني: مراحل التعليق على النصوص القانونية

يكون النص القانوني اما نصا تشريعيا أو نصا فقهيّا، وقد يكون التعليق على نص واحد أو نصين فأكثر، وهنا تظهر قدرة الطالب على استنتاج العلاقات الموجودة بين النصوص والتعليق على أساس هذه العلاقات.

¹ على مراح، مرجع سابق، ص 176.
² اكلي تومي، مرجع سابق، ص 210.
³ زكيه غناي، منهجية الأعمال الموجهة في القانون المدني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2012، ص 74.

تحكم عملية التعليق على النصوص منهجية دقيقة تلعب دور هاماً في تنظيم عمل الطالب وتنسيقه من خلال قواعد العامة المشتركة تطبق على التعليق مهما كانت طبيعة النص تشريعياً أو فقهيًا، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الموجودة بينهما وبناءاً على خصوصية كل نص.

لهذا سنحاول معالجة منهجية التعليق على النصوص القانونية من خلال إبراز القواعد المشتركة بين النصين (التشريعي والفقهي)، مع الإشارة إلى الاختلافات الموجودة بينهما.

الفرع الأول: المرحلة التحضيرية

تهدف المرحلة التحضيرية البحث عن كل العناصر الشكلية والموضوعية المتعلقة بالنص بهدف فهم النص جيداً وتحضير لمناقشته وهي تشمل كل الخطوات التالية:

أولاً: التحليل الشكلي

يتمثل التحليل الشكلي في دراسة النص من الناحية الشكلية بعد قراءة أولية ويشمل العناصر الآتية:

يحدد الطالب من خلاله طبيعة النص (نص تشريعي أو نص فقهي).

المصدر الشكلي:

و يقصد بالمصدر الشكلي للنص هو موقعه في المرجع الذي اقتطع منه فقد يكون النص تشريعياً أو فقهيًا:

-إذا كان النص ذو طبيعة تشريعية يجب أن يشير الطالب إلى موقعه في التقنين الذي يوجد فيه بطريقة منظمة مرتبة من الجزء نحو الكل مع الإشارة إلى أول صدور وآخر تعديل له إذا كان هذا الأخير قد عدل.

مثال: تقع المادة 124 ق م في القسم الاول بعنوان " الفعل المستحق التعويض " من الباب الاول " مصادر الالتزام " من الكتاب الثاني " الالتزامات والعقود " من القانون المدني الصادر بموجب الامر 58-75 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بموجب القانون 10-05 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2005.

1- اما إذا كان النص ذو طبيعة فقهية، فيجب ان يحدد الطالب المرجع الذي اقتطع منه بذكر بيانات المرجع كاملة:

اسم المؤلف ولقبه، عنوان المرجع، الطبعة، دار النشر، مكان النشر، سنة النشر.
مثال: عبد الله محمد الشريف، البحث العلمي، دليل الطالب في كتابة الابحاث والرسائل العلمية، مكتبة الاشعاع للطلبة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، 1996.

-المصدر المادي

يقصد بالمصدر المادي للنص المصدر الذي تأثر به المشرع عند وضعه للنص وايضا الظروف المحيطة بالنص، ونجد ان المشرع في وضعه للنصوص القانونية غالبا ما يتأثر بالقانون المصري كمصدر مباشر والمشرع الفرنسي واحكام الشريعة الإسلامية إذا ما تعلق الامر بالأحوال الشخصية وأيضا في القضاء الفرنسي.

والطالب عند بحثه عن المصدر المادي للنص محل تعليق يجب عليه الرجوع الى متن وهوامش المراجع، ويذكر الطالب النص محل التعليق والنص المقابل له، مع الإشارة الى كيفية النقل والظروف المحيطة بالنص، فقد يكون حرفيا، وقد يكون نقلا غير حرفي.
مثال: نص المادة 134 ق م المادة 173 من القانون المدني المصري، لكن النقل لم يكن حرفيا لان المشرع أدمج في تنظيم المسؤولية متولي الرقابة قبل تعديل القانون المدني

في 2005 بين القانون المصري والفرنسي المبدأ العام في المادة 134، وجاء بالحالات الخاصة في القانون المدني الفرنسي في المادة 135 التي تقابلها المادة 1384 من القانون المدني الفرنسي.

ولكن بعد تعديل القانون المدني بموجب القانون 05-10 ألغى المشرع الحالات الخاصة الواردة في المادة 135 وأبقى على المادة 134 كقاعدة عامة واحتفظ بوسائل نفي المسؤولية المنصوص عليها في المادة 135 مصدرها القانون الفرنسي كفقرة ثانية.

ثانيا: التحليل الموضوعي

يقصد بالتحليل الموضوعي، تحليل الطالب لمضمون المسألة القانونية المطروحة في النص بعد قراءة النص قراءة متكررة جيدة لمحاولة فهم فقرات النص فهما جيدا ومحاولة تحليلها، فقراءة النص مرحلة مهمة جدا، يجب على الطالب ان يوليها عناية خاصة ليتمكن من استيعاب مضمون النص وفهم افكاره، حيث أن الطالب في مرحلة جمع الافكار وفرز ما هو أساسي وثانوي منها واستبعاد ما هو خارج عن الموضوع. ويشمل التحليل الموضوعي للنص على العناصر الآتية:

1- استخراج الافكار الأساسية

بعد الفهم الجيد للمسألة القانونية المطروحة في النص القانوني، ووضع المصطلحات في وضعها الصحيح، والبحث في بنية وتركيب الالفاظ ودلالاتها، واستخراج الفكرة العامة تأتي مرحلة استخراج الافكار الأساسية التي يجب ان لا تكون مجرد تلخيص لما جاء في النص وانما افكار تستمد من المعنى الاجمالي للنص، لهذا

يجب ان لا يرتبط الطالب بفقرات النص لاستخراج الافكار الأساسية وهنا على الطالب التقيد بالنص وعدم الخروج منه.

إذا كان التعليق يدور حول نص متكون من فقرتين لا يمكن استخراج الفكرة الاولى من الفقرة الاولى والفكرة الثانية من الفقرة الثانية في جميع الحالات قد يصدق ذلك في بعض النصوص لكن لا يصدق مع نصوص اخرى لذلك على الطالب ان يرتبط بالمعنى الاجمالي للنص لاستخراج الافكار الأساسية، نفس الشيء إذا كان التعليق يتعلق بنصين لا يمكن استخراج الفكرة الاولى من النص الاول والفكرة الثانية من النص الثاني.

2- طرح الإشكالية

تعتبر الإشكالية عنصر مهم من عناصر التعليق على النص القانوني، وهي طريقة وأسلوب منهجي لطرح المسائل القانونية للبحث في قواعد المنهج العلمي وتكون في شكل أسئلة تتطلب دراسة وبحثا للمسائل القانونية بهدف ازالة الغموض عنها، وتتعلق هذه الأسئلة من الافكار الأساسية التي تستمد من المعنى الاجمالي للنص.

1- تحديد الخطة

بعد أن يطرح الطالب الإشكالية المطروحة في النص بوضوح يلتزم بالإجابة عنها وفق الخطة، فالخطة إذا تأتي انعكاس للأفكار الأساسية والإشكالية المطروحة واجابة عليها، وتحكم مسألة تحديد الخطة مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب على الطالب الإمام بها، ليتحصل على خطة ذات منهجية سليمة تضمن سلامة التعليق على النص وهي كالاتي:

- ان يتقيد الطالب في وضع الخطة بما ورد في النص دون ان يخرج عنه.
- ان تكون خطة ثنائية متكونة من مبحثين يجيب فيها على الإشكالية الاولى في المبحث الاول والإشكالية الثانية في المبحث الثاني.
- ان تكون عناوين الخطة متسلسلة تسلسلا منطقيا فتكون المباحث اجابة على الإشكالية المطروحة وتكون المطالب الإجابة على المباحث.
- ان تكون صياغة العناوين بطريقة بسيطة حيث يجب على الطالب ان يتقادى العناوين المركبة.

- ان تكون الخطة متوازنة في جميع اجزائها (مباحث ، مطالب، فروع ان وجدت)

الفرع الثاني: المرحلة التحريرية

تنقسم هذه المرحلة الى ثلاثة اقسام:

1-المقدمة

2-صلب الموضوع

3-الخاتمة

1- المقدمة

تحتوي مقدمة التعليق على نص قانوني على جميع العناصر التي استخرجها الطالب في المرحلة التحضيرية وهي: التحليل الشكلي والتحليل الموضوعي، ولكن بدون عناوين، وفي شكل فقرات مترابطة فيما بينها يخصص فيها الطالب فقرة لكل عنصر.

2- صلب الموضوع (المناقشة)

يتضمن هذا الجزء مناقشة المسائل القانونية المطروحة في النص القانوني تشريعا كان أو فقها تبعا لتسلسل الخطة مستعينا بالمعلومات والبيانات النظرية من خلال

الاطلاع بكل ما يتعلق بموضوع النص (النصوص القانونية المجاورة آراء فقهية، اجتهادات قضائية) كلما اقتضى الامر ذلك.

ولكن لا يمكن للطالب ان يعتمد على المعلومات خارجة عن موضوع النص وانما عليه أن يتقيد بالمسألة أو المسائل القانونية المطروحة في النص.

3-الخاتمة

تكون خاتمة التعليق على النصوص القانونية عبارة عن خلاصة البحث والنتائج المتوصل اليها من جهة ومن جهة اخرى تعتبر تقييم للأحكام القانونية الواردة في النص، يبرز فيها الطالب مواطن القوة والضعف في النص محل التعليق، ولكن يجب ان يكون التقييم والنقد بناء ومؤسس قانونا.

المبحث الثاني: منهجية التعليق على القرارات و الأحكام القضائية

سنتناول في هذا المبحث كيفية التعليق على القرارات القضائية من خلال تحديد مفهومه (المطلب الاول) وتحديد مراحل وخطواته في (المطلب الثاني).

المطلب الاول: مفهوم التعليق على القرارات القضائية

ان تحديد مفهوم التعليق على الأحكام و القرارات القضائية يستدعي منا تحديد المقصود منها (الفرع الاول) وتحديد الغرض منه (الفرع الثاني).

الفرع الاول: المقصود من التعليق على القرارات القضائية

القرار أو الحكم القضائي هو تطبيق القانون بصفة رسمية، وهو تعبير عن المنهج الفكري الذي تبناه القاضي بعد تكييفه للوقائع قانونيا، وتحديد المشكلة المعروضة عليه،

وتحديد القاعدة المناسبة لحلها، وتطبيق هذه القاعدة العامة المجردة على حالة معينة لأجل استنتاج الحل الملائم.

يعد التعليق على القرار أحد أهم التمارين بالنسبة لطالب القانون بصفة عامة والطالب القاضي على وجه الخصوص، فيساعده على اكتساب الدقة والوضوح والإجازة التي تمتاز بها الاعمال القضائية.

الفرع الثاني: الهدف من التعليق على القرارات القضائية

ان الغرض من التعليق على القرارات والأحكام القضائية هو فهم وتفسير الحل الذي انتهت اليه الجهات القضائية (المحاكم، المجالس القضائية والمحكمة العليا) بسبب المشكل القانوني المطروح عليها من جهة اولا وتقييمه من جهة ثانيا.

اولا : فهم وتفسير الحل الذي انتهت اليه الجهات القضائية

قبل الشروع في التعليق على القرار لابد من فهم كل جوانب النزاع المطروح من وقائع ادعاءات وحجج والحلول التي اعتمدها القضاة لان الفهم الجيد للوقائع يساعد على سهولة تكييفها وفهم الادعاءات، يساعد على ضبط وتحديد المشكل القانوني بدقة اما فهم الحال القانوني فانه يكشف عن موقف القضاة من الخلاف القائم بين المتخاصمين. ويتطلب فهم الحل الذي وصل اليه القاضي تحليل هذه العملية بدقه حيث يجب تفكيك الاستدلال القانوني الذي يستند اليه هذا الحل.

ان التعليق على القرارات القضائية يساعد الطالب على تطوير فكره التحليلي والنقدي ويسمح له باستيعاب الاستدلالات القانونية بفهمه للمشاكل القانونية في

الحياة العملية، ويتعود على كيفية تحرير هذه الأحكام والقرارات بأسلوب قانوني وكيفية دفاع المتخاصمين أو تقديم الحجج والأدلة كما يتعلم فرز الوقائع المنتجة التي أدت الى نشوء النزاع وتكييفها وطرح مشاكل قانونية بأسلوب قانوني وواضح.

ثانيا: تقييم الحكم او القرار محل التعليق

لا تنتهي مهمة المعلق على القرار عند مجرد تحليله لرأي القضاة¹ وانما يجب عليها في مرحلة ثانية تقييم الحل الذي انتهى اليه القاضي والتعقيب عليها في ضوء الآراء الفقهية المختلفة والاجتهادات القضائية خاصة الصادرة على المحكمة العليا² كما يمكن الاستعانة بالفقه والقضاء المقارن إذا كان له علاقة بالقاعدة القانونية محل النزاع.

ان عملية التقييم تتطلب من الطالب ان يكون على اطلاع جيد بالقوانين السارية المفعول وكذلك الاجتهادات القضائية كما يجب عليه أن يفهم ان المطلوب منه ليس الفصل في النزاع لأنها مهمة القاضي، بل مهمته تنحصر في فهم وتقييم القرار او الحكم الصادر عن القاضي بعد التأكد من سلامته حججه ليكون نقده وتقييمه موضوعيا بناءا ومبنيا على أسس قانونية.

¹ يختلف التعليق على القرار عن تحليل القرار فيقوم الطالب بتحليل القرار على أساس الحل القانوني الذي توصل اليه القضاة فيطرح المشكل القانوني ويحدد الخطة على أساس هذا الحل دون اي نقد، اما التعليق على قرار فالطالب يقوم اضافة الى عملية تحليل القرار بنقد الحل القانوني الذي توصل اليه القضاة اذ كان هناك مجال للنقد.

² من بين مهام المحكمة العليا مراقبة مدى تطبيق قضاة الموضوع (قضاة المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية) للقانون والعمل

المطلب الثاني: مراحل التعليق على القرارات القضائية .

ان التعليق على القرار أو الحكم القضائي هو دراسة نظرية وتطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، وهو يتطلب منهجية لا بد من اتباعها وهي تتناسب مع ذات المنهج الفكري الذي يتبناها القاضي، أو العملية الذهنية التي يمر بها القاضي للوصول الى الحل القانوني، وتنقسم هذه المرحلة الى مرحلتين: المرحلة التحضيرية والمرحلة التحليلية

الفرع الاول: المرحلة التحضيرية أو التحليل الشكلي

يستخرج فيها الطالب من القرار القضائي الوقائع القانونية التي أدت الى نشوب النزاع والاجراءات ثم الادعاءات والمشكل القانوني و الحل القانوني وأخيرا تحديد الخطة.

اولا: أطراف النزاع

هو تبيان شخصية الأطراف من رفع الدعوى من أستاذف ، ومن طعن بالنقض وهذه المرحلة جد مهمة فلو افترضنا أن هناك - مدعي و مدعى عليه- فهنا التعليق على حكم ، أما اذا كنا في صفة - المدعي في الاستئناف- أو- المستأنف - ومدعى عليه في الاستئناف- او المستأنف عليه- فهنا تعليق على قرار أما اذا كان -مدعي في الطعن- أو- مدعى عليه في الطعن أو - المطعون ضده - هنا يكون التعليق على قرار صادر عن المحكمة العليا .

وتجدر الاشارة أن الغالب يكون التعليق يتعلق بالقرارات الصادرة عن المحكمة العليا (ذكر الأسماء عمر ، كمال وذكر الصفات تاجر ، ام ، استاذ ، طبيب)

ثانيا : الوقائع القانونية

الوقائع القانونية هي الأحداث التي أدت الى نشوب النزاع، وقد تكون أقوال أو وقائع مادية ، قد تكون من فعل الطبيعة مثل (الفيضانات ،الزلازل، العاصفة....) أو من فعل الانسان مثل (ضرب، ضياع بضاعة، وقوع في غلط....) ويراعى في استخراج الوقائع القانونية الشروط الآتية:

- التركيز على الوقائع المنتجة، وهي تلك التي تلعب دور في طرح المشكل القانوني.
- التركيز على الوقائع الثابتة غير المتنازع فيها بين المتخاصمين.
- عدم افتراض وقائع غير مذكورة في القرار بل لابد من التقيد بما ورد في القرار فقط.
- عدم تكييف الوقائع بل ذكرها كما وردت في القرار أو الحكم مثلا إذا تعلق الواقعة بتصرف قانوني معين (عقد معين)، فلا يمكن للطالب تكييف التصرف هل هو صحيح أو باطل، بل يتقيد بذكر التصرف.
- مراعاة التسلسل المنطقي والزمني عند استخراج الوقائع.
- عدم الاعتماد على النقل الحرفي للحثثيات.

ثالثا : الاجراءات

هي المراحل التي تمر بها الخصومة القضائية وهي ثلاث مراحل وهي كما يلي:

1-على مستوى المحكمة الابتدائية:

ترفع الدعوى على مستوى المحكمة الابتدائية ، المدعى ضد المدعى عليه وبعد النظر في موضوع الدعوى يصدر القاضي على مستوى المحكمة حكما قضائيا يكون

قابل للطعن فيه بالاستئناف امام المجلس القضائي ان كان حضوري أو حضوري اعتباري و قابل للمعارضة أمام المحكمة ان كان الحكم غيابي .

2- على مستوى المجالس القضائية:

يستأنف الحكم على مستوى المجالس القضائية من قبل المستأنف وهو الشخص الذي صدر الحكم لغير صالحه، وبعد النظر في موضوع الاستئناف تصدر الغرفة المختصة قرار قضائي يكون قابلا للطعن فيه بالنقض امام المحكمة العليا ان كان حضوري و قابلا للمعارضة أمام نفس المجلس ان كان غيابيا .

على مستوى المحكمة العليا:

يكون الطعن ضد القرارات الصادرة عن المجالس القضائية امام المحكمة العليا وبعد النظر في موضوع الطعن تصدر الغرفة المختصة قرارا قضائيا نهائيا. والمحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون قد تصدر قرار برفض الطعن (تأييد القرار محل الطعن)، أو تصدر قرارا بقبول الطعن (نقض وابطال القرار محل الطعن) إذا كانت المسألة المعروضة عليها مسألة قانون، أو أنها تصدر قرار بنقضه او ابطال القرار واحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلة أخرى للفصل وفقا للقانون، إذا كانت المسألة المعروضة عليها مسألة واقع أو موضوع لا ترجع لاختصاص قضاة المحكمة العليا باعتبارهم قضاة قانون.

مثال:

- 1- رفع الدعوى أمام المحكمةيوم ...
- 2- صدور حكم يوم ...يوم ... قضى ب ...
- 3- طعن بالاستئناف أمام مجلس قضاء ...يوم ...

4- صدور قرار ...يوم...قضى ب...

5- طعن بالنقض أمام المحكمة العليا يوم ...

رابعاً : الادعاءات

هي الحجج والمزاعم التي يتمسك بها المتخاصمين المقدمة في القرار و لا تستتبط بل تنقل حرفياً من الحكم أو القرار موضوع الأطراف وهذا تطبيقاً للمبدأ الخصومة ملك لأطرافها .

مثال : عن الوجه الذي أثاره الطاعن ... (تنقل حرفياً من القرار)

الوجه الاول : المأخوذ من طرف الشكليات الجوهرية للإجراءات كون ...

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون وقصور الأسباب ...

تلعب الادعاءات دوراً مهماً في طرح المشكل القانوني لهذا يجب على الطالب عند استخراجها للادعاءات مراعاة الضوابط الآتية:

1- ان يذكر الادعاءات مرتبة خاصة إذا كان القرار يحمل ادعاءات الطاعن ودفع

المطعون ضده، يجب في هذه الحالة البدء بالادعاءات ثم الدفع.

2- ان يذكر الادعاءات كاملة دون تحريف او تشويه.

3- ان لا يختصر ادعاءات عن طريق ربط بدءاً بالادعاء ونهايته بنقاط.

4- ان لا يفترض ادعاءات غير موجودة في القرار .

خامساً : المشكل القانوني

المشكل القانوني هو السؤال الذي يتبادر الى ذهن القاضي بعد تكييفه للوقائع القانونية، واطلاعه على ادعاءات الخصوم وطلباتهم، وهو السؤال الذي يجيب عليه القاضي من خلال الاستدلال القانوني أو التأسيس القانوني للقرار الذي يصدره في الأخير.

تعتبر مرحلة طرح المشكل القانوني في التعليق على القرار المرحلة الحاسمة تتوقف عليها سلامة بقية المراحل الأخرى، والمتمثلة في تحديد عناصر الخطة والتعليق الموضوعي بعد ذلك، وعليه يجب أن يتحلى الطالب بالتاني والتركيز وأن يلتزم بالضوابط والقواعد الآتية:

- يجب ان يولي الطالب أهمية للجزء المتعلق بالادعاءات والحل القانوني(الاستدلال القانوني للقاضي)، لان المشكل القانوني يستخرج كمبدأ عام من الادعاءات والحل القانوني مع تكييف الوقائع، ولكن استثناء أن يستخرج المشكل القانوني من الحل القانوني فقط، دون الادعاءات في حالة ما إذا استبعد القاضي ادعاءات أطراف النزاع المسألة من تلقاء نفسه في الحالات التي يتم فيها المساس بقواعد النظام العام والآداب العامة، في هذه الحالة القاضي لا يتقيد بطلبات الخصوم كاستثناء.

وعليه فان المشكل القانوني هو تحويل للحل القانوني وصيغته في شكل مشكل أي سؤال هل.... ؟

وهنا نفرق بين الطالب الذي يناقش الموضوع باحترافية و بين الطالب الذي يكون خارج الموضوع.

و بالتالي يجب على الطالب أن يطرح المشكل القانوني بصيغة قانونية محددا و بدقة ويتجنب الطرح العام .

مثال: مشكل عام: هل العقد المبرم بين الطرفين عقد صحيح؟

مشكل دقيق: هل الشكلية الرسمية في العقد المبرم بين محمد وعلي بتاريخ.... والمتعلق ببيع محل تجاري هي للانعقاد ام للإثبات؟

- يجب ان يتجنب الطالب الطرح النظري للمشكل القانوني، ويكون طرحه للمشكل تطبيقيا، أي أن يرتبط المشكل القانوني بوقائع النزاع المطروح في القرار .

مثال: مشكل نظري: ما مفهوم الشكلية الرسمية؟ وهل هي وسيلة للانعقاد ام للأثبات؟
مشكل تطبيقي: الرسمية في العقد المبرم بين محمد وعلي بتاريخ.... والمتعلق ببيع محل تجاري هي للانعقاد ام للأثبات؟
- من الاحسن ان يكون ثنائي حيث نجيب على المشكل الاول في المبحث الاول والمشكل الثاني في المبحث الثاني.

سادسا : الحل القانوني

وهو الاجابة التي يقرها القاضي على مزاعم و حجج الخصوم . وفي الغالب تكون في الحيثية الأخيرة و تسهل بما يلي :

- و حيث انه مما سبق
- أو حيث بعد الاطلاع يتبينولكن بعدمراجعة (...).
- وعليه فعلى الطالب أن يقوم في المسودة باستخراج الحل القانوني قبل المشكل لأنه كما سبق ذكره هي جوهر و صلب القرار و التعليق عليه .

سابعا : منطوق القرار:

و عليه... بأداء المصاريف القضائية (نقل حرفي لما هو موجود في القرار)

الفرع الثاني : التحليل الموضوعي

وهو تحليل القرار من خلال خطة و هذه الأخيرة هي اجابة على المشكل القانوني المطروح في القرار فهي انعكاس للمشكل القانون المطروح ومن أجل سلامته يجب ان تتوفر على الضوابط الآتية:

- ان تكون خطة ثنائية متكونة من مبحثين، نجيب فيها على المشكل الأول في المبحث الاول والمشكل الثاني في المبحث الثاني.
- ان تكون خطة تطبيقية وليست نظرية، أي أن تكون صياغة عناوين الخطة مرتبطة بوقائع النزاع، ويجب ان يتقادى الطالب فكرة تقسيم الخطة الى جزء نظري وجزء تطبيقي، لأنه سيقع في مشكلة التكرار من جهة، وايضا يضيع فرصة تعلم مهارات توظيف المعلومات النظرية في التعليق على القرار من جهة اخرى.

مثال: عنوان نظري: قيام المسؤولية عن الفعل الشخصي

عنوان تطبيقي: قيام مسؤولية الطفل محمد عن فعله الشخصي

- ان تكون عناوين الخطة متسلسلة تسلسل المنطقيات فتكون المباحث اجابة على المشكل القانون المطروح وتكون المطالب اجابة على المباحث.
- ان تكون صياغة العناوين بطريقه بسيطة حيث يجب ان يتقادى الطالب العناوين المركبة.

- ان تكون خطة متوازنة في جميع اجزائها(المباحث، المطالب، الفروع ان وجدت).
- بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية للتعليق على القرار تأتي المرحلة التحليلية وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام هي:

1- المقدمة

2- صلب الموضوع

3- الخاتمة.

1 - المقدمة

تحتوي مقدمه التعليق على القرار على جميع العناصر التي استخرجها الطالب في المرحلة التحضيرية وهي: الوقائع-الاجراءات-الادعاءات والمشكل القانوني والخطة، ولكن بدون عناوين في شكل فقرات مترابطة فيما بينها يخصص فيها الطالب فقرة لكل عنصر.

2 - صلب الموضوع (المناقشة)

تبدأ في هذا الجزء من التعليق مناقشة المسائل القانونية المطروحة في القرار تبعا لتسلسل الخطه، مستعينا بالمعلومات والبيانات النظرية من خلال اطلاعه بكل ما يتعلق بموضوع القرار (نصوص قانونيه-اراء فقيهه اجتهادات قضائية) كلما اقتضى الأمر لذلك.

لكن لا يمكن للطالب ان يعتمد على مجرد سرد للمعلومات النظرية او اعادة كتابة حيثيات القرار او الحكم وانما يجب عليه القيام بشرح وتحليل وتكييف الوقائع وادعاءات ومزاعم الأطراف والاستدلال القانوني للقضاة ومقارنة مع الحل الذي توصل اليه قضاة المحكمة العليا مع الحلول المتوصل اليها من قبل قاضي المحكمة وقضاة المجلس القضائي.

3-الخاتمة

تعتبر الخاتمة في التعليق على القرار اختيارية فلا يمكن أن تكون مجرد ملخص لما تم التطرق اليه، وانما دورها هو تقييم القرار الذي اصدره القضاة مع ابراز مواطن القوة والضعف في القرار محل التعليق ويجب ان يكون تقييم والنقد بناء .

المبحث الثالث: منهجية حل الاستشارة القانونية

تعتبر الاستشارة القانونية من بين التمارين المهمة التي تعود الطالب على تطبيق القواعد القانونية على المشاكل القانونية المطروحة في الحياة العملية، لهذا سنحاول معالجة منهجية حل الاستشارة القانونية من خلال تحديد مفهومها (المطلب الاول) وتحديد مراحلها وخطواتها في (المطلب الثاني).

المطلب الاول: مفهوم حل الاستشارة القانونية

مفهوم حل الاستشارة القانونية يستدعي منها تحديد المقصود منها (الفرع الاول) وتحديد الغرض منها (الفرع الثاني).

الفرع الاول: المقصود بحل استشارة قانونية

ان حل الاستشارة القانونية هي اعطاء رجل القانون رأيه في مسألة قانونية موضوع النزاع، وهي مجموعة من الوقائع التي يسردها المستشار على المستشار القانوني، والتي يعطي دائما المستشار القانوني حلا استنادا الى القواعد القانونية الملائمة.

والمستشار القانوني قد يكون أستاذا متخصصا أو محاميا أو خبيرا أو قاضيا وقد يكون طالبا جامعيا، لهذا يتعين على المستشار تحديد كل العناصر الواقعية المتعلقة

بالتعليق حتى يمكن المستشار القانوني من البحث عن الأحكام القانونية والوصول الى الحل القانوني المناسب.

وبناء على ذلك فهي عملية تطبيقية للقانون على قضية من قضايا الحياة الاجتماعية والاقتصادية¹ وهي اكتشاف ومعرفة حكم القانون بصدد مسألة معينة يدور حولها نزاع معين.

الفرع الثاني: الهدف من حل الاستشارة القانونية

تساعد منهجية حل الاستشارة القانونية الطالب على اكتساب القدرة على استيعاب المعلومات القانونية، والتدرب على تطبيقها على ارض الواقع، من خلال وضع نفسه موضع المحامي للبحث عن الحل القانوني الانسب لكل نزاع يعرض عليه بناء على المعلومات والمعارف القانونية التي اكتسبها عبر الدراسات الأكاديمية.

المطلب الثاني: مراحل حل الاستشارة القانونية

تعد منهجية حل الاستشارة القانونية دراسة نظرية وتطبيقية لمسألة قانونية معينة، وهي تتطلب منهجية دقيقة تحمل بدورها مرحلتين مرحلة تحضيرية (الفرع الاول) ومرحلة تحريرية (الفرع الثاني).

الفرع الاول: المرحلة التحضيرية

يستخرج الطالب في هذه المرحلة الوقائع(اولا) ثم المشكل القانوني أو المسألة القانونية المطروحة في الاستشارة(ثانيا) .

¹ تومي اكلي، مرجع سابق، ص 252.

اولا: الوقائع

الوقائع في الاستشارة هي الأحداث التي يصرفها الشخص المستشعر من وقائع مادية وتصرفات قانونية، والاجراءات تعد مجرد وقائع في الاستشارة ويتحكم في استخراج الوقائع الضوابط الآتية:

- التركيز على الوقائع المنتجة والمهمة دون الوقائع الثانوية، والوقائع المنتجة والمهمة تلك التي تلعب دور في طرح المشكل القانوني، الاجراءات في الاستشارة هي مجرد وقائع.

- عدم افتراض وقائع غير مذكورة في الاستشارة، بل لابد من التقيد بما ورد في الاستشارة فقط.

- مراعاة التسلسل المنطقي والزمني عند استخراج الوقائع، لأنه غالبا ما يسرد الشخص هذا الوقائع بطريقة عشوائية هنا دور المستشار القانوني ان يقوم بترتيبها وتنظيمها.

- اعادة صياغة الوقائع صياغة قانونية، لأن الشخص المستشير غالبا ما يسرد الوقائع بطريقة عامية غير قانونية.

- يمكن للطالب استخراج الوقائع في شكل فقرة عكس القرار الذي يتعين عليه استخراجها على شكل نقاط.

ثانيا : الاجراءات

وهي تتعلق بالجانب الاجرائي الذي قد يكون في طيات الاستشارة فقد تكون شبه قضائية أو ادارية أو قضائية و تذكر ان وجدت .

مثال : اجراءات شبه قضائية كالاغذارات أو الانذارات أو تنبيه بالإخلاء .

اجراءات ادارية ك اصدار قرار اداري أو تبليغ أو الغاء قرار اداري .

ثانيا: المسائل القانونية

يعتبر المشكل القانوني او المسألة أو السؤال المطروح مرحلة مهمة جدا في حل الاستشارة القانونية، لما لها من أهمية في سلامة الحلول المنتظرة من حل الاستشارة القانونية، لهذا ينبغي على الطالب أن يقرأ الوقائع جيدا ويفهم السؤال المطروح في الاستشارة.

يستخرج الطالب المشكل القانوني انطلاقا من السؤال المطروح في الاستشارة الذي يمكن ان يكون سؤالا عاما، ويمكن ان يكون سؤالا قانونيا دقيقا فلا مشكل في الحالة الثانية بينما إذا كان سؤالا عاما وغير قانوني يتعين على الطالب اعادة صياغة قانونية دقيقة بعد قيامه بتكييف الوقائع.

مثال: قد يذكر محمد أن أضرارا لحقت بابنه سببها له زميله البالغ من العمر 14 سنة الذي كان يقيم في بيت جدته لقضاء عطلة نهاية الاسبوع وي طرح على المستشار القانوني سؤالا: ما هو السبيل للحصول على تعويض هذه الاضرار؟

هل السؤال عام يجب على المستشار صياغته بطريقة قانونية دقيقة، ولتحقيق ذلك يتعين عليه تكييف الوقائع القانونية وتصور افتراضات للحلول التي تحملها الاستشارة، ثم طرح المشكل بناء على هذه الافتراضات بعد ذلك.

مثلا بالرجوع الى الواقعة المتعلقة بسن الطفل المسؤول عن الضرر، بما أنه يبلغ من العمر 14 سنة فهو شخص مميز وبالتالي يمكننا تصور الحل الاول المتعلق برفع دعوى ضده للحصول على تعويض على اساس المادة 124-125 ق م، باعتباره شخصا مميزا ومدركا وبالرجوع الى الواقعة الثانية المتعلقة بان الطفل عند ارتكابه للفعل الضار كان مقيما لدى جدته لقضاء عطلة الاسبوع، الامر الذي يدفعنا لتصور الحل الثاني

المتعلق بإمكانية رفع الدعوى على الجدة باعتبارها متولية الرقابة على حفيدها على اساس المادة 134 ق م.

ثالثا: تحديد الخطّة

تتميز خطة الاستشارة بالمرونة، مقارنة بخطة التعليق على القرار أو الحكم القضائي، فلا يشترط فيها التوازن الصارم كما هو الحال في القرار أو الحكم وهناك من يقول أننا يمكننا الاستغناء على الخطّة، فالمهم هو طرح المشكل القانوني ومحاولة الإجابة عليه.

الفرع الثاني: المرحلة التحريرية

بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية للتعليق في حل الاستشارة القانونية تأتي المرحلة التحريرية وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام هي:

1- المقدمة

2- صلب الموضوع

3- الحوصلة (الخاتمة).

1- المقدمة

تحتوي مقدمة حل الاستشارة القانونية على جميع العناصر التي استخرجها الطالب في المرحلة التحضيرية وهي: الوقائع - المسألة أو المشكل القانوني والخطّة، ولكن بدون عناوين، وفي شكل فقرات مرتبطة فيما بينها، يخصص فيها الطالب فقرة لكل عنصر.

2- صلب الموضوع (المناقشة)

تتم في هذه المرحلة مناقشة المسائل القانونية المطروحة في الاستشارة القانونية تبعا لتسلسل الخطة ان وجدت، مستعينا بالمعلومات والبيانات النظرية من خلال اطلاعه على كل ما يتعلق بالمسائل القانونية المطروحة في الاستشارة (نصوص قانونيه-اراء فقهييه-اجتهادات قضائية) كلما اقتضى الامر لذلك، ويجب على الطالب القيام بالشرح وتحليله وتكييف الوقائع على ضوءها من اجل الإجابة على المشكل القانوني المطروح والتوصل الى حلول سليمة وصحيحة للاستشارة القانونية.

وتكمن خصوصية منهجية حل الاستشارة القانونية انه في نهاية كل جزء يتعين على الطالب وضع الحل القانوني الذي توصل اليه.

3- الحوصلة :

هي النتيجة المتحصل عليها لحل المسائل و تكون على النحو التالي :

- 1- طبيعة العلاقة.....
- 2- طبيعة العقد المبرم بين الطرفين هو عقد.....
- 3- الدعوى الملائمة.....
- 4-الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا هي

خاتمة

أصبح منهج البحث العلمي علما قائما بذاته يهدف الى اعداد الطلبة اعدادا يؤهلهم ليصبحوا باحثين منهجيين وأكاديميين يمتلكون الوسائل العلمية لأثراء المعرفة الإنسانية، الباحث وطالب العلم في المراحل الدراسية العليا الطريقة التي يستطيع من خلالها جمع المادة الأولية وتحضيرها واعدادها بما يناسب موضوع بحثه ثم كيفية استخدامه لهذه المعلومات في بنائه المعرفي الذي يسعى اليه سواء كان بحثا جامعا او مذكرة او أطروحة دكتوراه أو مقالا علمياالخ.

فتطبيق المناهج العلمية للبحث تهدف الى توسيع آفاق المعرفة العلمية في مختلف المجالات ، فلا يوجد بحث علمي دون منهج واضح يتم وفقا لقواعد دراسة المشكلة محل البحث وتحليل أبعادها ومسبباتها ومعرفة جوانبها وتأثيرها بالظروف المحيطة. فمنهج البحث هو طريقة موضوعية يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة من الظواهر بقصد تشخيصها وتحديد أبعادها ومعرفة أسبابها وطرق علاجها والوصول الى نتائج عامة يمكن تطبيقها فالمنهج فن تنظيم الافكار سواء للكشف عن الحقيقة أو معلومة أو لأثبات حقيقة نعرفها.

وعليه لما كانت مادة منهجية البحث العلمي متطلبا اساسيا ارتاينا الى تقديم هذه المطبوعة بأسلوب مبسط وبلورتها بصفة واضحة ومفهومة ليكون عوناً للطالب ولكل مهتم بالبحث وسعياً لذلك حاولنا من خلالها تغطية القواعد العامة المتعلقة بأسس البحث العلمي عامة والبحث القانوني على وجه الخصوص، وطريقة كتابته سواء كان مذكرة او أطروحة وكتابتها بأسلوب علمي سليم وعليه يجب ان يراعى فيها تطبيق القواعد الفنية والشكلية واتباع طريقة ومنهجية محددة لتنظيم العمل العلمي وتنسيقه.

كما حاولنا معالجة التطبيقات العملية للمنهجية في العلوم القانونية، من خلال تسليط الضوء على تمارين غالبا ما يجد طالب القانون صعوبة في تطبيقها وهي التعليق على القرار والتعليق على نص قانوني ومنهجية حل الاستشارة القانونية.

وعليه يجب على الطالب الباحث أن يفهم أن الأهداف الأساسية من وراء البحوث العلمية، أيا كانت مذكرات ماستر أو أطاريح دكتوراه، هو اكتساب المعارف وروح النقد والتحكم في الأدوات والوسائل المنهجية من خلال بلورة معارفه النظرية وتوظيفها واسقاط الفكر القانوني في اشكالات عملية .

قائمة المصادر والمراجع

- 1- أحمد بدر، أصول مناهج البحث العلمي ، الكويت ، وكالة المطبوعات ، الطبعة الخامسة، 1979.
- 2- أحمد عبد المنعم حسين اصول البحث العلمي واساس كتابة البحوث والرسائل العلمية الجزء الاول المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 1996.
- 3- السيد الهواري، دليل الباحث في اعداد البحوث العلمية طبعا مصورة وحديثة مكتبة عين الشمس القاهرة 2004.
- 4- ضياء الدين الغنيم ،فايزة سميجي، البحث العلمي ماهيته سماته ووظائفه وقواعده، جامعة دمشق.
- 5- عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، الطبعة الثالثة، وكالة المطبوعات، الكويت، 1977.
- 6- عبد الغني معوض احمد الخصري، الاسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه المكتبة الانجلو مصرية، القاهرة ، 1992.
- 7- عبد الله محمد الشريف، البحث العلمي (دليل الطالب في كتابه الابحاث والرسائل العلمية) مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1996.
- 8- عبود عبد الله العسكري، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، الطبعة الثانية مصححة ومزيدة، دار النмир، سوريا، 2004..
- 9- عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2002.
- 10- عبد المنعم النعيمي، محاضرات في منهجية العلوم القانونية (تقنيات البحث العلمي) جامعة الجزائر 1 ، 2017.

- 11- غناي زكية، منهجية العمل الموجهة في القانون المدني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية 2012..
- 12- لجنة الدراسات العليا بكلية العلوم الاجتماعية دليل خطة رسائل الماجستير والدكتوراه، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة السعودية، 2010.
- 13- محمد الطماوي، البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، المكتبة الأكاديمية، القاهرة 1992.
- 14- محمد خان، منهجية البحث العلمي وفق نظام ل م د، الطبعة الاولى، جامعة بسكرة، 2011.
- 15- محمد عبيدات محمد أبو نصار مقلة مبيضين منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات الطبعة الثانية، دار وائل، الاردن 1999.
- 16- وجيه محجوب، أصول البحث العلمي ومناهجه، الطبعة الثانية، دار المناهج للنشر والتوزيع، الاردن، 2005.
- 17- ليلي كراش، محاضرات في منهجية العلوم القانونية، جامعة الجزائر-1- بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، سعيد حمدين، 2017-2018 .
- فاضلي ادريس، مدخل الى منهجية وفلسفة القانون، الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية 2005.

الفهرس

01.....	مقدمة
03.....	الفصل الأول: البحث العلمي و مناهجه
03.....	المبحث الأول: مفهوم البحث العلمي والباحث
03.....	المطلب الأول : مفهوم البحث العلمي
03.....	الفرع الأول : تعريف البحث العلمي
07.....	الفرع الثاني : خصائص البحث العلمي
09.....	الفرع الثالث :اهمية البحث العلمي
10.....	المطلب الثاني : الباحث العلمي
10.....	الفرع الثاني : الصفات الواجب توافرها في الباحث العلمي
12.....	الفرع الثالث : الصفات الواجب توافرها في الباحث القانوني
14.....	المبحث الثاني : مناهج البحث العلمي
17.....	المطلب الأول : المنهج الاستدلالي
17.....	الفرع الأول :تعريف الاستدلال
19.....	الفرع الثاني : أدوات و قواعد المنهج الاستدلالي
20.....	الفرع الثاني :تطبيقات المنهج الاستدلالي في العلوم القانونية
22.....	المطلب الثاني :المنهج التجريبي

22.....	الفرع الأول : تعريف المنهج التجريبي
24.....	الفرع الثاني :خصائص المنهج التجريبي
25.....	الفرع الثالث : مراحل و عناصر المنهج التجريبي
28.....	المطلب الثالث: المنهج التاريخي
28.....	الفرع الاول : تعريف المنهج التاريخي
30.....	الفرع الثاني : مصادر المنهج التاريخي
31.....	الفرع الثالث : مراحل المنهج التاريخي
33.....	المطلب الرابع: المنهج الجدلي
33.....	الفرع الأول : تعريف المنهج الجدلي أو الديالكتي
33.....	الفرع الثاني : مبادئ المنهج الجدلي
35.....	الفرع الثالث : تطبيقات المنهج الجدلي في العلوم القانونية.....
36.....	المطلب الخامس : المنهج الوصفي
36.....	الفرع الأول : تعريف المنهج الوصفي
38.....	الفرع الثاني : خطوات المنهج الوصفي
38.....	المطلب السادس : المنهج المقارن
38.....	الفرع الأول : تعريف المنهج المقارن
39.....	الفرع الثاني : خطوات المنهج المقارن

40.....	الفرع الثالث : تطبيقات المنهج المقارن في العلوم القانونية
41.....	الفصل الثاني : قواعد ومراحل اعداد البحث العلمي
42.....	المبحث الأول : القواعد الفنية لاعداد البحث العلمي
42	المطلب الأول : مرحلة اختيار موضوع و اشكالية البحث العلمي
43.....	الفرع الأول : المعايير المتحكمة في اختيار موضوع البحث العلمي
50.....	الفرع الثاني : تحديد عنوان و موضوع البحث
51.....	المطلب الثاني : صياغة و تحديد الاشكالية
52.....	المطلب الثالث : مقدمة البحث العلمي
55.....	المطلب الرابع : خطة البحث العلمي
58.....	المطلب الخامس : صلب و متن الموضوع
58.....	الفرع الاول : أقسام صلب الموضوع
59.....	الفرع الثاني : الشروط الواجب توفرها في تحرير صلب الموضوع
60.....	المطلب السادس : خاتمة البحث العلمي
61.....	المبحث الثاني : القواعد التنظيمية و الشكلية لإعداد البحث العلمي
63.....	المطلب الأول : مرحلة جمع البيانات و المعلومات المتعلقة بموضوع البحث العلمي
62.....	الفرع الأول : تنظيم وقت الباحث
64.....	الفرع الثاني : تنمية مهارات الباحث العلمي

المطلب الثاني : قواعد توثيق البحوث العلمية	67
الفرع الأول : الاقتباسات	68
الفرع الثاني : قواعد الاسناد و توثيق هوامش البحث العلمي	71
الفرع الثالث : توثيق قائمة المراجع و المصادر	76
الفرع الرابع : توثيق فهرس المحتويات	78
الفرع الخامس : الملاحق	78
الفصل الثالث : التطبيق العملي للمنهجية في العلوم القانونية	79
المبحث الأول : منهجية التعليق على النصوص القانونية	80
المطلب الأول : مفهوم التعليق على النص القانوني	80
الفرع الأول : المقصود من التعليق على النصوص القانونية	80
الفرع الثاني : الهدف من التعليق على النصوص القانونية	81
المطلب الثاني : مراحل التعليق على النصوص القانونية	81
الفرع الأول : المرحلة التحضيرية	81
الفرع الثاني : المرحلة التحريرية	86
المبحث الثاني : منهجية التعليق على القرارات القضائية	87
المطلب الأول : مفهوم التعليق على القرارات القضائية	87

87.....	الفرع الاول : المقصود من التعليق على القرارات القضائية
88.....	الفرع الثاني : الهدف من التعليق على القرارات القضائية
90.....	المطلب الثاني : مراحل التعليق على القرارات القضائية
90.....	الفرع الأول : المرحلة التحضيرية أ التحليل الشكلي
96.....	الفرع الثاني التحليل الموضوعي
98.....	المبحث الثالث : منهجية حل الاستشارة القانونية
98.....	المطلب الأول : مفهوم حل الاستشارة القانونية
98.....	الفرع الاول : المقصود بحل الاستشارة القانونية
99.....	الفرع الثاني : الهدف من حل الاستشارة القانونية
99.....	المطلب الثاني : مراحل حل استشارة قانونية
99.....	الفرع الأول : المرحلة التحضيرية
102.....	الفرع الثاني : المرحلة التحريرية
104.....	خاتمة
106.....	قائمة المصادر والمراجع
108.....	الفهرس

